ע.י. נופר אנרג'י בע"מ
("החברה")

6 בינואר 2025

דוח הצעת מדף (המהווה גם מפרט הצעת רכש חליפין)
בדרך של הצעת רכש חליפין ("דוח ההצעה" או "דוח הצעת המדף")

על פי תשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 19 במאי 2024, נושא תאריך 20 במאי 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-051456) ("**תשקיף המדף**"), ובהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005 ("**תקנות הצעת מדף**"), מתכבדת בזאת החברה לפנות לכלל מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה, בהצעה לרכוש מהם כמות של בין 100,000,000 ש"ח ע.נ. לבין 400,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') של החברה, המוחזקות על ידם ("**הכמות המקסימלית**") (קרי, כמות המהווה בין כ-14.4% לבין כ-57.5% מסך ערכן הנקוב של אגרות החוב (סדרה א') שבמחזור במועד דוח זה), בדרך של הצעת רכש חליפין, בתמורה להנפקה של אגרות חוב (סדרה ד') של החברה, לפי יחס החלפה שייקבע במכרז ושלא יעלה על יחס ההחלפה המקסימלי (כמפורט בסעיף 3.3 להלן), והכל בכפוף ליתר התנאים כמפורט בדוח הצעת המדף ("**הצעת רכש החליפין**").

ככל שהצעת רכש החליפין תתבצע ביחס לכמות המקסימלית וביחס ההחלפה המקסימלי (כמפורט בסעיף 3.3 להלן), תרכוש החברה בסך הכל 400,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') ובתמורה תנפיק החברה לניצעים, בדרך של הרחבת סדרה, 424,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד'). תוקפה של הצעת רכש החליפין מותנה בכך שהיקף ההיענות להצעת רכש החליפין לא יפחת מ-100,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א'). לפרטים נוספים ראו סעיף 8 להלן.

אגרות החוב (סדרה א') תיקראנה להלן גם: "**אגרות החוב המוחלפות**";

אגרות החוב (סדרה ד') תיקראנה להלן גם: "**אגרות החוב המחליפות**";

מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ייקראו להלן גם: "**הניצעים**".

דוח ההצעה מהווה גם מפרט הצעת רכש בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000 ("**תקנות הצעת רכש**"), בשינויים המחויבים.

למען הסר ספק, הצעת רכש החליפין אינה נובעת מהסדר חוב על רקע קשיים פיננסיים, כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

1. <u>פרטים אודות אגרות החוב המוחלפות, אשר מוצעות לרכישה על ידי החברה במסגרת הצעת רכש החליפין</u>

1.1 <u>פרטים אודות אגרות החוב (סדרה א')</u>:

1.1.1 אגרות החוב (סדרה א') הונפקו לראשונה על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 13 באוגוסט 2021, מכוח תשקיף מדף של החברה מיום 8 בדצמבר 2020 (נושא תאריך 9 בדצמבר 2020). לפרטים נוספים אודות אגרות החוב (סדרה א'), ראו דוח הצעת המדף מכוחו הוצעו אגרות החוב (סדרה א') לראשונה (מספר אסמכתא: 2021-01-131616) ("**דוח הצעת המדף (סדרה א')**") וכן שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') אשר צורף כנספח א' לדוח

הצעת המדף (סדרה א') ("**שטר הנאמנות (סדרה א')**").

1.1.2 אגרות החוב (סדרה א') רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, נושאות ריבית שנתית בשיעור של 1.48% (בכפוף להתאמות במקרה של אי-עמידה באמות מידה פיננסיות כמפורט בסעיף 6 בתנאים הרשומים מעבר לדף אשר בתוספת הראשונה לשטר הנאמנות (סדרה א') וכן בכפוף לריבית פיגורים ככל שתחול כהגדרתה בסעיף 3.2 לתנאים שמעבר לדף אשר בתוספת הראשונה לשטר הנאמנות (סדרה א')). אגרות החוב (סדרה א'), צמודות (קרן וריבית) לעליית מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15 באוגוסט 2021 (בגין חודש יולי 2021) (בסעיף 1.1.2 זה: "**המדד היסודי**") באופן שאם יתברר במועד תשלום כלשהו על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות חוב אלה כי מדד התשלום גבוה מהמדד היסודי, כי אז תשלם החברה אותו תשלום של קרן ו/או ריבית כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור העלייה במדד התשלום לעומת המדד היסודי. למקרה בו מדד התשלום נמוך מהמדד היסודי, יהיה מדד התשלום המדד היסודי. בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, שיטת ההצמדה אינה ניתנת לשינוי במהלך חיי אגרות החוב כאמור.

1.1.3 אגרות החוב (סדרה א') עומדות לפירעון (קרן) בעשרה (10) תשלומים חצי שנתיים לא שווים כדלקמן: (א) תשלום ראשון בשיעור של 10% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב (סדרה א') אשר נפרע ביום 30 ביוני 2023; (ב) ארבעה (4) תשלומים בשיעור של 6% מהערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה א'), כל אחד, אשר ייפרעו ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2023 ו-2024 וביום 30 ביוני של כל אחת מהשנים 2024 ו-2025; (ג) ארבעה (4) תשלומים בשיעור של 4% מהערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה א'), כל אחד, אשר ייפרעו ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2025 ו-2026 ו-30 ביוני של כל אחת מהשנים 2026 ו-2027; ו-(ד) תשלום בשיעור של 50% מהערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה א') אשר ייפרע ביום 31 בדצמבר 2027.[1]

1.1.4 הריבית על היתרה הבלתי מסולקת, כפי שתהא מעת לעת, של קרן אגרות החוב (סדרה א') משולמת בתשלומים שנתיים בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2022 עד 2027 (כולל).[2]

1.1.5 למען הסר ספק, מובהר כי מחזיק אגרות החוב (סדרה ד') אשר ייענה להצעת רכש החליפין לא יהיה זכאי לתשלומי קרן וריבית אשר יחולו לאחר מועד הקיבול האחרון.

1.1.6 נכון למועד פרסום דוח ההצעה, קיימות במחזור 696,243,601 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א'). במקרה של היענות לכמות המקסימלית של הצעת רכש החליפין, תיוותרנה במחזור 296,243,601 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א').

[1] עד למועד דוח הצעה זה שילמה החברה ארבעה תשלומי קרן בגין אגרות החוב (סדרה א'). מועד תשלום הקרן הבא של אגרות החוב (סדרה א') הינו ביום 30 ביוני 2025.

[2] עד למועד דוח ההצעה שילמה החברה שישה תשלומי ריבית בגין אגרות החוב (סדרה א') בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2022 עד 2024.

1.1.7 יובהר כי לא יחול שינוי בתנאי הפירעון של אגרות החוב (סדרה א') שתיוותרנה במחזור, ככל שתיוותרנה, לאחר השלמתה של הצעת רכש חליפין זו.

1.1.8 להלן פירוט שערי הנעילה המתואמים הגבוהים ושערי הנעילה המתואמים הנמוכים של 1 ש"ח ע.נ. אגרות החוב (סדרה א') בבורסה, בכל אחד משנים-עשר (12) החודשים אשר קדמו לתאריך דוח ההצעה, היינו בתקופה שבין יום 1 בינואר 2024 לבין יום 5 בינואר 2025 (יום המסחר האחרון שהסתיים לפני פרסום דוח ההצעה), בהתאם לנתונים שפורסמו על ידי הבורסה (באגורות):[3]

תקופה	שער נעילה גבוה		שער נעילה נמוך	
	יום בחודש	שער	יום בחודש	שער
ינואר 2024	2	100.82	30	99.59
פברואר 2024	13	101.84	1	100.21
מרץ 2024	7	102.24	3	101.02
אפריל 2024	30	102.65	15	101.32
מאי 2024	26	104.89	1	102.11
יוני 2024	2	104.07	27	102.29
יולי 2024	30	104.71	1	102.30
אוגוסט 2024	29	106.41	5	104.77
ספטמבר 2024	29	107.99	10	106.20
אוקטובר 2024	28	108.26	10	107.70
נובמבר 2024	21	108.38	5	107.43
דצמבר 2024	31	108.94	1	107.80
1 בינואר עד 5 בינואר 2025	5	108.99	2	108.80

1.1.9 ממוצע שערי הנעילה המתואמים של 1 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') בבורסה במהלך ששת (6) החודשים שקדמו לתאריך דוח ההצעה, היינו בתקופה שבין יום 6 ביולי 2024 לבין יום 5 בינואר 2025 (יום המסחר האחרון שהסתיים לפני פרסום דוח ההצעה), היה כ-106.84 אגורות.

1.1.10 הערך המתואם של 1 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') (קרי, ערך נקוב בתוספת ריבית והצמדה), ביום 5 בינואר 2025 (יום המסחר האחרון שהסתיים לפני פרסום דוח ההצעה), היה כ-113.10 אגורות. שער הנעילה של 1 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') במועד הנ"ל היה כ-108.99 אגורות. אגרות החוב (סדרה א') הקיימות הונפקו ללא ניכיון.

1.1.11 היחס באחוזים בין התמורה המוצעת (בהתחשב ביחס ההחלפה המקסימלי לסדרה א') לבין הערך המתואם של אגרות החוב (סדרה א') ביום 5 בינואר 2025 הינו כ-98.69%.

[3] על פי נתונים שמפרסמת הבורסה באתר האינטרנט שכתובתו: https://www.tase.co.il/. אם שער הנעילה הגבוה או הנמוך היה זהה במשך מספר ימים באותו חודש, צוין התאריך הראשון מביניהם.

1.1.12 היחס באחוזים בין התמורה המוצעת (בהתחשב ביחס ההחלפה המקסימלי לסדרה א') לבין מחיר אגרות החוב (סדרה א') הינו כ-102.41% בהתחשב בשער הנעילה של אגרות החוב (סדרה א') ביום המסחר האחרון שהסתיים לפני פרסום דוח ההצעה, קרי ביום 5 בינואר 2025.

2. <u>פרטים אודות התמורה בהצעת רכש החליפין</u>

2.1 <u>התמורה בהצעת רכש החליפין למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')</u>

על פי דוח ההצעה ובכפוף לתנאיו, החברה מציעה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') להחליף כמות של בין 100,000,000 ש"ח ע.נ. לבין 400,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') המוחזקות על ידם בתמורה להנפקה של אגרות חוב (סדרה ד') של החברה, שתונפקנה על פי דוח הצעת המדף זה ותירשמנה למסחר בבורסה, לפי יחס החלפה שייקבע במכרז ואשר לא יעלה על יחס ההחלפה המקסימלי (כמפורט בסעיף 3 להלן). לפרטים נוספים אודות אופן ההצעה של אגרות החוב (סדרה ד') והמכרז על יחס ההחלפה, ראו סעיפים 3 עד 9 להלן.

2.2 <u>תנאי אגרות החוב (סדרה ד')</u>

אגרות החוב (סדרה ד') הונפקו לראשונה על פי דוח הצעת מדף מיום 13 בספטמבר 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-603157) ("**דוח הצעת המדף של אגרות החוב המחליפות**"), בהתאם לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ד') אשר צורף כנספח א' לדוח הצעת המדף לאגרות החוב המחליפות ("**שטר הנאמנות (סדרה ד')**"). נכון ליום פרסום דוח הצעת מדף זה קיימות במחזור 355,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד').

תנאי אגרות החוב (סדרה ד') אשר תונפקנה על פי דוח הצעה זה, זהים לתנאי אגרות החוב (סדרה ד') הקיימות במחזור. אגרות החוב (סדרה ד') אשר תונפקנה על פי דוח הצעה זה, תהווינה החל ממועד הנפקתן סדרה אחת לכל דבר ועניין, ביחד עם אגרות חוב (סדרה ד') שבמחזור.

להלן יובא תיאור תמציתי של עיקרי תנאי אגרות החוב (סדרה ד'). בכל מקרה של סתירה בין הוראות שטר הנאמנות (סדרה ד') להוראות המתוארות בדוח ההצעה בקשר לשטר הנאמנות כאמור ו/או לאגרות החוב (סדרה ד'), תגברנה הוראות שטר הנאמנות (סדרה ד'). נכון למועד פרסום דוח הצעה זה, אין כל סתירה בין ההוראות בקשר לשטר הנאמנות (סדרה ד') ולאגרות החוב (סדרה ד') המתוארות בדוח ההצעה לבין הוראות שטר הנאמנות (סדרה ד') כאמור.

2.2.1 אגרות החוב (סדרה ד') רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 6.69%, בכפוף להתאמות ריבית במקרים של חריגה מאמות מידה פיננסיות ו/או במקרים של שינוי בדירוג אגרות החוב, כמפורט בסעיפים 5 ו-6 בהתאמה, לתנאים הרשומים מעבר לדף בתוספת הראשונה לשטר הנאמנות (סדרה ד'), ובמקרים שבהם תושת ריבית פיגורים כאמור בסעיף 3.2 לתנאים הרשומים מעבר לדף בתוספת הראשונה לשטר הנאמנות (סדרה ד'). הקרן והריבית של אגרות החוב (סדרה ד') לא

תהיינה צמודות למדד או למטבע כלשהו. בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, שיטת ההצמדה אינה ניתנת לשינוי במהלך חיי אגרות החוב כאמור.

2.2.2 אגרות החוב (סדרה ד') עומדות לפירעון בשמונה (8) תשלומים שנתיים לא שווים כדלקמן: (א) שני (2) תשלומים בשיעור של 5% מהערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ד'), כל אחד, אשר ייפרעו בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר 2030; ו-(ב) שישה (6) תשלומים בשיעור של 15% מהערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ד'), כל אחד, אשר ייפרעו בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2031 עד 2033. עד למועד דוח הצעה זה טרם שילמה החברה תשלומי קרן בגין אגרות החוב (סדרה ד').

2.2.3 הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ד') תשולם בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2023 ו-2024 (כולל), כאשר תשלום הריבית הראשון שולם ביום 31 בדצמבר 2024. כל תשלום ריבית ישולם בעד תקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום האחרון שלפני מועד התשלום הרלוונטי, למעט תשלום הריבית הראשון ששולם ביום 31 בדצמבר 2024, בשיעור של 1.92452% בגין התקופה שהתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז והסתיימה ביום 30 בדצמבר 2024. התשלום האחרון יעשה ביום 31 בדצמבר 2033, יחד עם הפירעון הסופי של קרן אגרות החוב (סדרה ד')[4].

2.2.4 לפרטים נוספים אודות אגרות החוב (סדרה ד'), ראו סעיף 19 להלן וכן ראו שטר הנאמנות (סדרה ד').

2.2.5 אגרות החוב המחליפות תירשמנה על שם חברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**החברה לרישומים**").

2.3 <u>הנאמן</u>

2.3.1 הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') הינו משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ,[5] ("**הנאמן**"), אשר החברה התקשרה עמו בשטר הנאמנות (סדרה ד').

2.3.2 למיטב ידיעת החברה, כפי שנמסר לה על-ידי הנאמן, כנגד הנאמן לא קיימות תביעות.

2.3.3 למיטב ידיעת החברה, לנאמן אין כל עניין אישי בחברה, ולחברה אין כל עניין אישי בנאמן.[6]

3. <u>אופן הצעת אגרות החוב המחליפות לציבור - הצעת רכש חליפין בדרך של מכרז על יחס ההחלפה עם טווח כמויות</u>

3.1 אגרות החוב המחליפות מוצעות לציבור בדרך של מכרז על יחס ההחלפה בין אגרות החוב המוחלפות לבין אגרות החוב המחליפות (אותן תנפיק החברה כנגד קבלת אגרות

[4] עד למועד דוח הצעה זה שילמה החברה תשלום ריבית אחד בגין אגרות החוב (סדרה ד') ביום 31 בדצמבר 2024. מועד התשלום הריבית הבא של אגרות החוב (סדרה ד') הינו יום 30 ביוני 2025.

[5] להלן פרטי ההתקשרות של משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ: דרך מנחם בגין 48, תל אביב; טלפון: 03-6374352; פקס: 03-6374344; כתובת דואר אלקטרוני: office@mtrust.co.il; איש קשר: רו"ח רמי סבטי.

[6] יצוין כי הנאמן משמש גם כנאמן עבור אגרות החוב (סדרה א'), אגרות החוב (סדרה ב') ואגרות החוב (סדרה ג').

החוב המוחלפות, לפי העניין), ובהצעה עם טווח כמויות, כמפורט להלן.

3.2 יחס ההחלפה הינו היחס שיקבע את כמות אגרות החוב המחליפות אשר תנפיק החברה כנגד קבלת 1 ש"ח ע.נ. אגרות חוב המוחלפות, כמתואר בסעיפים 3.3 עד 3.5 להלן.

3.3 יחס ההחלפה המקסימלי בין אגרות החוב (סדרה א') לבין אגרות החוב (סדרה ד') לצורך המכרז עומד על 1.06 ("**יחס ההחלפה המקסימלי**"). דהיינו, בגין כל 1 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') שיימסרו לחברה בהתאם לדוח ההצעה, תנפיק החברה, לכל היותר (על פי יחס ההחלפה המקסימלי), 1.06 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד').

3.4 יחס ההחלפה על פיו תבוצע הצעת רכש החליפין על פי דוח ההצעה יהיה יחס החלפה אחיד, כפי שייקבע במכרז על יחסי ההחלפה ובהתאם לאמור בסעיף 7 להלן, ובלבד שלא יעלה על יחס ההחלפה המקסימלי.

3.5 הצעת רכש החליפין על פי דוח ההצעה תתבצע בדרך של הצעה עם טווח כמויות, כדלקמן:

כמות אגרות החוב (סדרה א') שתירכשנה על ידי החברה במסגרת הצעת רכש החליפין תעמוד על בין 100,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') ("**הכמות המזערית**") לבין 400,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') ("**הכמות המרבית**").

(טווח הכמויות שבין הכמות המזערית לבין הכמות המרבית ייקרא: "**טווח הכמויות**").

בתום מועד הקיבול האחרון, כהגדרתו להלן, תחליט החברה על כמות אגרות החוב (סדרה א') שתירכשנה על ידי החברה במסגרת הצעת רכש החליפין לאגרות החוב (סדרה א'), בתוך טווח הכמויות, לפי שיקול דעתה, וזאת, בין היתר, בהתאם ליחס ההחלפה האחיד שייקבע במכרז. לפרטים נוספים ראו סעיף 5 להלן.

4. <u>טבלאות ריכוז מידע רלוונטי בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ד')</u>

לפירוט תמציתי של מנגנוני ההגנה הקבועים בשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ד'), בהתאם לעמדת רשות ניירות ערך מיום 9 באוגוסט 2020, ראו נספח ג' לדוח הצעת המדף של אגרות החוב המחליפות, הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

<u>רכז ההצעה; תקופת הקיבול</u>

4.1 הצעת רכש החליפין תבוצע באמצעות בנק מזרחי טפחות בע"מ, שכתובתו ברחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן ("**רכז ההצעה**").

4.2 ניתן יהיה למסור הודעות קיבול להצעת רכש החליפין באופן המפורט בסעיף 5 להלן, החל ממועד פרסום דוח הצעת המדף ועד ליום 12 בינואר 2025 ("**תקופת הקיבול**" ו-"**יום הקיבול האחרון**" או "**מועד הקיבול האחרון**", בהתאמה). הודעות הקיבול תוגשנה בכל אחד מהימים א' עד ו', שהינו יום עסקים, בין השעות 9:00 עד 16:30 (וביום ו' עד השעה 13:00), החל ממועד פרסום דוח הצעת המדף ועד למועד הקיבול האחרון, פרט ליום הקיבול האחרון שבו הודעות הקיבול תוגשנה בין השעות 9:00 עד 14:30.

4.3 בתקופת הקיבול רשאית החברה לדחות את מועד הקיבול האחרון ואת יום הקיבול האחרון, בהודעה בכתב שתימסר לרשות ניירות ערך ולבורסה ותפורסם בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), התשס"ח-2008 ("**תקנות הפרסום**"), ובלבד שהודעה כאמור נמסרה עד יום עסקים אחד לפני יום הקיבול האחרון ומועד הקיבול האחרון הנדחה ייקבע ליום בו מתקיים מסחר בבורסה שהוא גם יום עסקים, והכל, לא יאוחר משישים (60) ימים לאחר תאריך דוח ההצעה. יום הקיבול האחרון הנדחה כאמור ייחשב כ-"**יום הקיבול האחרון**" והשעה 14:30 באותו יום תיחשב כ-"**מועד הקיבול האחרון**", וכל המועדים בדוח ההצעה שיחולו לאחר אותו מועד שנדחה כאמור, יידחו בהתאם.

4.4 על אף האמור לעיל, החברה לא תהא רשאית לדחות את מועד הקיבול האחרון אם לא אישר רכז ההצעה בכתב, כי התחייבותו כאמור בסעיף 13.1 להלן תהא תקפה גם בתנאים ו/או במועדים החדשים, או אם לא קיבלה החברה התחייבות כאמור מחבר בורסה אחר.

5. <u>היענות להצעת רכש החליפין על ידי מחזיקי אגרות החוב המוחלפות</u>

5.1 היענות של ניצע, המחזיק באגרות החוב המוחלפות באמצעות חבר בורסה[7] ("**משתתף**"), תהא במסירתה של הודעת קיבול בכתב לחבר הבורסה, אשר אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך של אותו משתתף ("**חבר הבורסה**"), כשהיא חתומה כדין על ידי המשתתף או על ידי מיופה כוחו ("**הודעת הקיבול**"). הודעת הקיבול בקשר עם אגרות החוב המוחלפות תהא בנוסח המצורף לדוח ההצעה כ<u>**נספח א'**</u>.

5.2 המשתתף יציין בהודעת הקיבול את מספר אגרות החוב המוחלפות שהוא מבקש להחליף במסגרת הצעת רכש החליפין, ואת יחס ההחלפה המוצע על ידו, אשר לא יעלה על יחס ההחלפה המקסימלי, בהתאם לתנאי ההצעה כמפורט בדוח ההצעה.

5.3 הודעת קיבול שלא צוין בה יחס החלפה – יראוה כהודעת קיבול הנוקבת ביחס ההחלפה המקסימלי. הודעת קיבול אשר יחס ההחלפה שהוצע בה גבוה מיחס ההחלפה המקסימלי – יראוה כבקשה שלא הוגשה.

5.4 כל משתתף יהיה רשאי לנקוב בהודעת הקיבול עד שלושה יחסי החלפה שונים, וזאת ביחס לכמות אגרות החוב המוחלפות אותה מבקש המשתתף להחליף בגין כל אחד מיחסי ההחלפה שננקבו (כל בקשה לגבי כל אחד מיחסי ההחלפה תיקרא: "**הזמנה**"), ובלבד שהסך הכולל של כמויות אגרות החוב המוחלפות שצוינו בכל ההזמנות לא יעלה על כמות אגרות החוב המוחלפות המוחזקות על ידי המשתתף אצל חבר הבורסה.

5.5 יחסי ההחלפה ינקבו במרווחים של 0.001, החל מיחס ההחלפה המקסימלי וכלפי מטה (קרי, יחס החלפה של 1.06, 1.059, 1.058 וכו'). הודעת קיבול בה צוין יחס החלפה במדרגות הקטנות מ-0.001 תעוגל ליחס ההחלפה הקרוב כלפי מעלה.

5.6 יובהר כי כל ההזמנות/הודעות הקיבול אשר תוגשנה על ידי משתתף אחד תיחשבנה כהזמנות/הודעות קיבול עצמאיות ונפרדות ולא תהיינה חליפיות זו לזו.

[7] במועד פרסום דוח ההצעה, כל אגרות החוב המוחלפות רשומות על שמה של חברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ומוחזקות באמצעותה.

5.7 כל הודעת קיבול שצוינה בה כמות אגרות חוב הגבוהה מהכמות המרבית (כאמור בסעיף 3.5 לעיל) – יראוה כהודעת קיבול שצוינה בה הכמות המרבית, וככל שבהודעת קיבול צוינו יחסי החלפה שונים, אזי הכמות בגין כל יחס החלפה תופחת באופן יחסי.

5.8 בהודעת קיבול תיכלל הצהרה והתחייבות של המשתתף בדבר היות אגרות החוב המוחלפות המוחזקות על ידו, שלגביהן ניתנת הודעת הקיבול, בבעלותו ונקיות מכל שעבוד, עיקול, התחייבות, חוב, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת הקיבול ולאחר מכן, והתחייבות המשתתף שלא יקנה לצד שלישי כל זכויות באגרות החוב המוחלפות ולא יעשה כל דיספוזיציה או עסקה בהן, בין בבורסה ובין בעסקה מחוץ לבורסה, הכל – עד להעברתן על שם החברה בהתאם לדוח ההצעה ולרבות בתקופה שממועד הקיבול האחרון ועד יום ההקצאה, כהגדרתו בסעיף 10.1 להלן.

5.9 הודעות קיבול שלא תימסרנה לחבר הבורסה עד למועד הקיבול האחרון לא תתקבלנה.

5.10 מחזיק רשאי, במסגרת הודעת הקיבול, להגביל את היקף אגרות החוב (סדרה ד') שיוקצה עבורו על פי המפרט, כך שכמות אגרות החוב (סדרה ד'), אשר תוקצינה למחזיק על פי המפרט, לא תעלה על 25% מכלל אגרות החוב (סדרה ד') אשר תוקצינה על פי המפרט.

5.11 משתתף רשאי לחזור בו, עד למועד הקיבול האחרון, מהודעת קיבול שנתן. חזרה מהודעת קיבול של משתתף תהא בדרך של מתן הודעה בכתב בדבר ביטול הודעת הקיבול שניתנה על ידו, חתומה כדין על ידי המשתתף האמור או מיופה כוחו ("**הודעת הביטול**"), אשר תימסר לחבר הבורסה. על גבי הודעת הביטול יצוינו התאריך ושעת החתימה של הודעת הביטול. מובהר, כי חזרה מהודעת קיבול כאמור לעיל יכולה להתבצע אך ורק על ידי מסירת הודעת הביטול לחבר הבורסה, לא יאוחר ממועד הקיבול האחרון, וכי החל ממועד הקיבול האחרון המשתתפים לא יהיו רשאים לחזור בהם מהודעות קיבול שנתנו.

5.12 החל ממועד הקיבול האחרון, הודעות הקיבול הינן בלתי חוזרות, וכל הודעת קיבול תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המשתתף לרכוש מהחברה את אגרות החוב המחליפות שתוקצינה לו מביצוע הודעת הקיבול ולמכור לחברה את אגרות החוב המוחלפות בגינן הגיש את הודעת הקיבול והכל בהתאם לתנאי דוח ההצעה.

6. <u>מסירת הודעות הקיבול מחברי הבורסה לרכז ההצעה ולחברה</u>

6.1 עד לא יאוחר מהשעה 17:30 ביום הקיבול האחרון, ימסור כל אחד מחברי הבורסה לרכז ההצעה הודעה בגין כל הודעות הקיבול של מחזיקים באגרות החוב המוחלפות, שנמסרו לו על ידי לקוחותיו עד למועד הקיבול האחרון ("**הודעת חבר הבורסה**"). הודעת חבר הבורסה תהיה בכתב, בנוסח המצורף לדוח ההצעה כ<u>**נספח ב'**</u>. העברת הודעות הקיבול לרכז ההצעה על ידי חברי הבורסה כאמור לעיל תיעשה באמצעות שידור הבקשות באופן דיגיטלי, באמצעות כספת וירטואלית (או באופן מקובל אחר עליו יורה רכז ההצעה). לאחר מועד הקיבול האחרון יוצגו הודעות הקיבול שבכספות בנוכחות (לרבות בדרך של אמצעי תקשורת חזותית מקובל) נציג החברה, נציג רכז ההצעה ורואה החשבון שלה אשר יפקח על קיום נאות של הליך הצעת רכש החליפין

ובאותו מעמד תסוכמנה ותעובדנה תוצאות הצעת רכש החליפין.

6.2 בהודעת חבר הבורסה תיכלל הצהרת חבר הבורסה בדבר היות אגרות החוב המוחלפות, שבגינן ניתנה ההודעה האמורה, נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, התחייבות, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן אותה הודעה ולאחר מכן, והתחייבות חבר הבורסה שלא יקנה לצד שלישי כל זכויות באגרות החוב (סדרה א'), הכלולות בהודעת חבר הבורסה ולא יעשה בהן כל דיספוזיציה, או עסקה, בין בבורסה ובין בעסקה מחוץ לבורסה, הכל – עד להעברתן על שם החברה בהתאם לדוח ההצעה, ולרבות בתקופה שממועד הקיבול האחרון ועד יום ההקצאה (כהגדרתו בסעיף 10.1 להלן). הודעות חבר הבורסה שתימסרנה לרכז ההצעה לאחר השעה 17:30 ביום הקיבול האחרון לא תתקבלנה.

6.3 רכז ההצעה ימסור לחברה, עד השעה 19:30 ביום הקיבול האחרון, הודעת קיבול מרוכזת בגין כל הודעות חברי הבורסה שהתקבלו אצלו. אגרות החוב המוחלפות והכלולות בהודעת חבר הבורסה, אשר ייקבע לגביהן כי תוחלפנה בהתאם לתנאי דוח ההצעה תועברנה על ידי חברי הבורסה ביום המסחר הראשון שלאחר יום הקיבול האחרון לחשבון רכז ההצעה במסלקת הבורסה, ורכז ההצעה יודיע באותו מועד לחברה על קבלת אגרות החוב המוחלפות בחשבונו תוך ציון כמות אגרות החוב המוחלפות שהתקבלו. מובהר בזאת, כי רכז ההצעה יעביר לחברה את אגרות החוב המוחלפות מיד עם הפקדת אגרות החוב המחליפות בחשבונו על ידי החברה.

6.4 על אף האמור לעיל, העברת הודעות הקיבול לרכז ההצעה על ידי חברי הבורסה במעטפות סגורות, אשר תישארנה סגורות עד המועד הקיבול האחרון, תתאפשר כגיבוי במקרה שלא תתאפשר העברת הודעות באמצעות שידור הבקשות לרכז ההצעה באופן דיגיטלי. המעטפות הסגורות תוכנסנה לתיבה סגורה ונעולה עד לחלוף מועד הקיבול האחרון. במקרה זה, בתום מועד הקיבול האחרון, תיפתח התיבה ותיפתחנה המעטפות בנוכחות נציג החברה, נציג רכז ההצעה ורואה חשבון, אשר יפקחו על קיום נאות של הליך הצעת רכש החליפין וכן תסוכמנה ותעובדנה תוצאות הצעת רכש החליפין.

7. <u>קביעת כמות אגרות החוב המוחלפות ויחס ההחלפה האחיד</u>

7.1 כמפורט בסעיף 3.5 לעיל, הצעת רכש החליפין על פי דוח ההצעה, תבוצע בדרך של הצעה עם טווח כמויות.

7.2 יחס ההחלפה על פיו תתבצע הצעת רכש החליפין על פי דוח ההצעה, יהא יחס החלפה אחיד, שהינו יחס ההחלפה הגבוה ביותר אשר הודעות הקיבול שנקבו בו במכרז כיחס ההחלפה יגיעו לכמות (שאינה חורגת מטווח הכמויות) שאותה החליטה החברה לרכוש מהמשתתפים על פי דוח ההצעה כמפורט בסעיף 7 זה ("**יחס ההחלפה האחיד**"), בהתחשב במגבלת ההקצאה כמפורט ב<u>**נספח א'**</u> לדוח ההצעה. להסרת ספק יובהר כי יחס ההחלפה האחיד לא יעלה על יחס ההחלפה המקסימלי.

7.3 בתום מועד הקיבול האחרון תחליט החברה על כמות אגרות החוב המוחלפות שתירכשנה על ידי החברה במסגרת הצעת רכש החליפין, בתוך טווח הכמויות, לפי

שיקול דעתה. יחס ההחלפה ייקבע בהתאם ליחס ההחלפה האחיד כמפורט בסעיף 7.2 לעיל. הודעת החברה תימסר לרכז ההצעה עד ליום העסקים הראשון שלאחר מועד הקיבול האחרון לצורך מסירת ההודעות למשתתפים כאמור בסעיף 9 להלן.

7.4 <u>אירוע הארכת מועד</u>

במידה ושיעור ההחזקה של הניצעים שלא נענו להצעה, או שנענו באופן חלקי, יהיה נמוך מ-25% מסך הערך הנקוב של כלל אגרות החוב (סדרה א') שבמחזור במועד כאמור (דהיינו, נמוך מ-174,060,900 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א')) ("**אירוע הארכת מועד**") אזי תוקנה לניצעים שלא נענו להצעת החליפין הרלוונטית, או שנענו לה באופן חלקי, הזכות להגיש הודעת קיבול לחברה בגין כל או חלק מאגרות החוב (סדרה א') שברשותם, וזאת במהלך שלושת (3) ימי המסחר העוקבים למועד פרסום תוצאות הצעת רכש החליפין ("**התקופה הנוספת**"), באותם תנאים כמפורט בהצעת רכש החליפין. ככל שיתקיים אירוע הארכת מועד כאמור בסעיף זה לעיל, היום האחרון של התקופה הנוספת ייחשב כ"יום הקיבול האחרון המאוחר", אגרות החוב (סדרה א') אשר יימסרו בגינן הודעות קיבול במהלך התקופה הנוספת תכוננה "אגרות החוב (סדרה א') הנוספות" והודעות הקיבול שתתקבלנה בתקופה הנוספת תכוננה "הודעות הקיבול הנוספות". מובהר, כי משתתף שמסר הודעת קיבול עד למועד הקיבול האחרון לא יהא רשאי לחזור בו מהודעתו במהלך התקופה הנוספת. כן, משתתף שמסר הודעת קיבול במהלך התקופה הנוספת לא יהא רשאי לחזור בו מהודעתו.

ככל שיתקיים אירוע הארכת מועד, החברה תודיע על כך בדוח מיידי לא יאוחר מהשעה 10:00 ביום העסקים הראשון שלאחר מועד הקיבול האחרון במסגרתו תודיע החברה על התקופה הנוספת ויום הקיבול האחרון המאוחר; תפרסם החברה דוח מיידי בדבר אגרות החוב (סדרה א') הנוספות והודעות הקיבול הנוספות, וזאת לא יאוחר מיום העסקים הראשון שלאחר יום הקיבול האחרון המאוחר; וכן, יידחה יום ההקצאה (כהגדרתו בסעיף 10.1 להלן) בגין כלל אגרות החוב (סדרה א') אשר תוקצינה על פי דוח ההצעה, עד לאחר חלוף התקופה הנוספת ותחולנה הוראות סעיף 10 להלן (בהתאמות ככל שנדרשות) בגין כלל אגרות החוב (סדרה ד') שתוקצינה על פי תנאי דוח ההצעה.

8. <u>הקצאת אגרות החוב המחליפות למשתתפים</u>

הקצאת אגרות החוב המחליפות למשתתפים שהגישו הודעות קיבול בהצעת רכש החליפין תתבצע כדלקמן:

8.1 הודעות קיבול הנוקבות ביחס החלפה <u>גבוה</u> מיחס ההחלפה האחיד – לא תיענינה.

8.2 הודעות קיבול הנוקבות ביחס החלפה <u>נמוך</u> מיחס ההחלפה האחיד – תיענינה במלואן (לפי יחס ההחלפה האחיד).

8.3 הודעות קיבול הנוקבות ביחס החלפה <u>שווה</u> ליחס ההחלפה האחיד – תיענינה באופן יחסי, כך שלכל משתתף יוחלף, מתוך סך אגרות החוב המוחלפות שייוותר להחלפה לאחר היענות לבקשות הנוקבות ביחס החלפה נמוך מיחס ההחלפה האחיד, חלק השווה ליחס שבין מספר אגרות החוב המוחלפות הכלולות בהודעת הקיבול שהגיש

לחברה ושבה נקב ביחס ההחלפה האחיד לבין המספר הכולל של אגרות החוב המוחלפות הכלולות בכל הודעות הקיבול שהוגשו לחברה שבהן ננקב יחס ההחלפה האחיד.

8.4 יובהר כי מספר אגרות החוב המחליפות שתונפקנה במסגרת הצעת רכש החליפין, לא יעלה בכל מקרה על מכפלת יחס ההחלפה האחיד בכמות אגרות החוב המוחלפות שהחברה החליטה לרכוש, כמפורט בסעיף 7.2 לעיל.

9. <u>הודעה בדבר תוצאות הצעת רכש החליפין</u>

9.1 ביום העסקים הראשון שלאחר מועד הקיבול האחרון, תימסר הודעה על ידי רכז ההצעה ובאמצעות חברי הבורסה, למשתתפים, אשר הודעות הקיבול שלהם נענו במלואן או בחלקן. ההודעה תציין את כמות אגרות החוב המחליפות שתוקצינה לכל מבקש ואת כמות אגרות החוב המוחלפות שאותה נדרש המבקש למסור לחברה בעבורן.

9.2 כמו כן, החברה תפרסם דוח מיידי, לא יאוחר מיום העסקים הראשון שלאחר מועד הקיבול האחרון, על תוצאות הצעת רכש החליפין ובו תצוין כמות אגרות החוב (סדרה ד') שתוקצינה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') שנענו להצעת רכש החליפין. בנוסף, בתוך שני ימי עסקים נוספים תפרסם החברה הודעה בדבר תוצאות הצעת רכש החליפין בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית.

10. <u>הקצאת אגרות החוב המחליפות ורישומן למסחר בבורסה</u>

10.1 העברת התמורה המגיעה למשתתפים, קרי, העברת אגרות החוב המחליפות, תבוצע עד ליום המסחר השני שלאחר מועד הקיבול האחרון (קרי, עד ליום 14 בינואר 2025) ("**יום ההקצאה**"), כמפורט בסעיף 10.3 להלן, או עד ליום המסחר השני לאחר תום התקופה הנוספת, באופן המפורט בסעיף 7.4 לעיל, ובלבד שההחלפה תבוצע לאחר הפקדת אגרות החוב המחליפות במסלקת הבורסה.

10.2 החברה תקצה לחברה לרישומים, לטובת רכז ההצעה, את אגרות החוב המחליפות בכמות התמורה המגיעה למשתתפים על פי תנאי דוח ההצעה.

10.3 העברת התמורה, קרי, העברת אגרות החוב המחליפות שתקצה החברה למשתתפים (חלף אגרות החוב המוחלפות) בכמות המגיעה להם בהתאם להוראות דוח ההצעה, תתבצע באמצעות רכז ההצעה וחברי הבורסה. ביום ההקצאה, רכז ההצעה יזכה את החשבונות של חברי הבורסה באמצעות מסלקת הבורסה, וחברי הבורסה יזכו את חשבונות המשתתפים, בהתאם לפרטי החשבון המצוינים בהודעות הקיבול שמסרו.

10.4 במקרה שכתוצאה מהקצאה של אגרות החוב המחליפות שתבוצע על פי תוצאות הצעת רכש החליפין כאמור, ייווצרו שברים של אגרות חוב כאמור, אזי שברי אגרות החוב כאמור להם יהיו זכאים המשתתפים שהינם מחזיקים בלתי רשומים באגרות החוב המוחלפות, המחזיקים בהן באמצעות חברי בורסה, המצטברים לכדי אגרת חוב מחליפה אחת, יימכרו על ידי חברי הבורסה באמצעותם מוחזקות אגרות החוב המוחלפות המזכות לאותם שברים. תמורת מכירת השברים המצטברים לאגרות החוב המחליפות ביחידות שלמות, אם יהיו כאלה, לאחר ניכוי הוצאות מכירתן וכל

היטל או מס שיוטלו, תחולק בין המשתתפים האמורים בהתאם לזכויותיהם, בזיכויים בנקאיים, לא יאוחר מחמישה-עשר (15) ימים לאחר מכירתן כאמור. הודעות בקשר עם היווצרות ומכירת שברים כאמור תישלחנה למשתתפים האמורים על ידי חברי הבורסה שבאמצעותם מוחזקות אגרות החוב המוחלפות.

10.5 עד תום יום ההקצאה יזכה רכז ההצעה את החברה, באמצעות מסלקת הבורסה, באגרות החוב המוחלפות ושהודעות קיבול בגינן נענו והכל בכפוף לתנאים המפורטים בדוח ההצעה.

10.6 אגרות החוב המוחלפות שתירכשנה על ידי החברה לפי דוח ההצעה תתבטלנה ותימחקנה מהמסחר בבורסה. החברה תפנה למסלקת הבורסה בבקשה למשוך באופן מיידי את אגרות החוב המוחלפות שתירכשנה על ידי החברה כאמור. מובהר בזאת, כי מחיקת אגרות החוב המוחלפות מהמסחר בבורסה תיעשה רק לאחר קבלת אגרות החוב המוחלפות בידי רכז ההצעה והקצאת אגרות החוב המחליפות (לחברה לרישומים) לטובת רכז ההצעה, בהתאם לדוח ההצעה.

11. <u>תנאים שבהם מותנית התחייבות החברה לביצוע הצעת רכש החליפין</u>

11.1 בהתאם לתקנה 4(ב)(3) לתקנות הצעת רכש, החברה תהיה רשאית לחזור בה מהצעת רכש החליפין אם אירעו נסיבות שהחברה לא ידעה ולא היה עליה לדעת עליהן, או שלא ראתה ולא היה עליה לראותן מראש, ותנאי הצעת רכש החליפין באותן הנסיבות נעשו שונות מהותית מתנאים שמציע סביר היה מציע אילו ידע את אותן נסיבות בתאריך דוח ההצעה, והכל בכפוף לכך שההודעה על חזרתה מהצעת רכש החליפין תימסר לרכז ההצעה לפני מועד הקיבול האחרון. במקרה של ביטול הצעת רכש החליפין כאמור לעיל, לא תבצע החברה את הצעת רכש החליפין על פי דוח ההצעה, והוראות הצעת רכש החליפין המבוטלת כאמור לא תחייב את החברה, והחברה תפרסם דוח מיידי (וכן מודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית) עם פירוט הנסיבות המיוחדות שבגינן חזרה בה החברה מהצעת רכש החליפין.

11.2 במקרה שהצעת רכש החליפין תבוטל, מכל סיבה, יעביר רכז ההצעה לחברי הבורסה, לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר קבלת ההודעה בדבר ביטול הצעת הרכש כאמור, שהינו גם יום מסחר, קישור לדיווח מיידי של החברה בדבר ביטול הצעת הרכש, ובמקרה כזה יראו את הודעות הקיבול שמסרו המשתתפים עד לאותו מועד כבטלות ומבוטלות.

11.3 מובהר כי במקרה שהצעת רכש החליפין תבוטל, מכל סיבה, תהיה החברה רשאית לשוב ולפרסם הצעת רכש חליפין נוספת לאגרות החוב (סדרה א'), בכל מועד, תמורה ותנאים, וזאת מבלי שתהיה מחויבת לתנאי הצעת רכש החליפין שבוטלה כאמור, והכל בכפוף להוראות כל דין.

12. <u>תיקון הצעת רכש החליפין ביוזמת החברה</u>

12.1 החברה רשאית, עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון, לתקן את הצעת רכש החליפין באופן המיטיב את תנאיה, ובלבד שתתקן את דוח ההצעה בהתאם לכך ותגיש עותק מן התיקון לרשות ניירות ערך ולבורסה, ובתוך יום עסקים אחד ממועד הגשת

התיקון כאמור תפרסם על כך הודעה בהתאם לתקנות הפרסום ("**הודעת התיקון**"). תיקנה החברה את הצעת רכש החליפין במהלך שלושת (3) ימי העסקים שקדמו למועד הקיבול האחרון, יידחה מועד הקיבול האחרון, כך שמועד הקיבול האחרון החדש יחול לא מוקדם משלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר מחמישה (5) ימי עסקים ממועד התיקון או משישים (60) ימים מתאריך דוח ההצעה, המאוחר מביניהם. במקרה כזה יידחו מועד הקיבול האחרון ויום ההקצאה בהתאם. ההודעה על דחיית מועד הקיבול האחרון תיכלל בהודעת התיקון.

12.2 עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון, רשאית החברה לתקן בדוח ההצעה כל תיקון, אשר אין בו כדי להשפיע על שיקולי הניצעים לעניין כדאיות הצעת רכש החליפין. התיקון כאמור יוגש לרשות ולבורסה והודעה על כך תפורסם כאמור בסעיף 12.1 לעיל.

12.3 על אף האמור לעיל, החברה לא תהא רשאית לתקן את הצעת רכש החליפין כאמור, אם לא אישר רכז ההצעה כי התחייבותו כאמור בסעיף 13.1 להלן תקפה גם בתנאים המתוקנים, או אם החברה לא קיבלה התחייבות כאמור מחבר בורסה אחר.

13. <u>התחייבות רכז ההצעה והחברה</u>

13.1 רכז ההצעה הבטיח את ביצוע התחייבויותיה של החברה להעברת התמורה על פי דוח ההצעה.

13.2 החברה התחייבה לבצע את ההתחייבויות החלות עליה בקשר עם ההקצאה של אגרות החוב המחליפות על פי תנאי דוח ההצעה ובהתאם להיענות להצעת רכש החליפין, כדי לאפשר את הקצאת אגרות החוב המחליפות לניצעים שנענו להצעת רכש החליפין, בהתאם לתנאי הצעת רכש החליפין ובכפוף לשיקול דעת החברה ביחס לכמות אגרות החוב המוחלפות שתירכשנה על ידה, בהתאם להוראות סעיף 8 לעיל. התחייבות החברה לבצע את המוטל עליה על פי דוח ההצעה הניחה את דעתו של רכז ההצעה.

14. <u>הסכמים, הסדרים או הבנות ביחס לאגרות החוב המחליפות והמוחלפות</u>

לחברה, ולמיטב ידיעתה גם לבעל השליטה בה או לתאגידים בשליטתו, אין הסכם, הסדר או הבנה עם אחר הנוגעים לאגרות החוב המחליפות או לאגרות החוב המוחלפות.

15. <u>הודעות על כוונת ניצעים להיענות או שלא להיענות להצעת רכש החליפין</u>

עד מועד פרסום דוח ההצעה לא קיבלה החברה כל הודעה ממחזיקי אגרות החוב המוחלפות על כוונתם להיענות או שלא להיענות להצעת רכש החליפין.

16. <u>מיסוי</u>

התיאור להלן בקשר להיבטי המיסוי הכרוכים באגרות החוב המוחלפות ובאגרות החוב המחליפות ובהחלפתן על פי תנאי הצעת רכש החליפין, הינו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ, כי המחזיקים באגרות החוב המוחלפות של החברה יבחנו את היבטי המיסוי הקשורים בהצעת רכש החליפין, בהיענות לה או בפעולות העשויות לבוא בעקבותיה, בין היתר באמצעות קבלת ייעוץ מקצועי ספציפי בנושאים האמורים, טרם ההיענות להצעת רכש החליפין, בהתאם לנתונים והנסיבות הייחודיים לכל אחד מהם. האמור להלן אינו מהווה

חוות דעת ו/או המלצה למי מהניצעים על פי הצעת רכש החליפין ו/או דיון ממצה בהיבטי המיסוי הקשורים בהצעת האמורה או בפעולות שעשויות לבוא בעקבותיה.

החברה פנתה לרשות המסים לקבלת החלטות מיסוי ב"מסלול ירוק" בקשר עם הצעת רכש החליפין, וביום 5 בינואר 2025 התקבל אישור רשות המסים להחלטות האמורות, שעקרונותיהן מפורטים להלן:

16.1 החלפת אגרות החוב המוחלפות בתמורה לאגרות החוב המחליפות במסגרת הצעת רכש החליפין, הינה אירוע מס לכל דבר ועניין במישור הניצעים שנענו להצעת רכש החליפין, ותחולנה הוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("**הפקודה**").

16.2 יראו בהחלפה כאמור, כמכירה של אגרות החוב המוחלפות בידי הניצעים שנענו להצעת רכש החליפין. התמורה בגין אגרות החוב המוחלפות תחושב לפי שווי אגרות החוב המחליפות שתתקבלנה בעבורן ("**התמורה**").

16.3 בגין רווח ההון המחושב, במכירתן של אגרות החוב המוחלפות כאמור, ינוכה מס במקור מהתמורה, במועד ההחלפה כאמור, בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג-2002 ("**תקנות הניכוי מתמורה**").

16.4 לצורך קביעת התמורה, שווי אגרות החוב המחליפות המוצעות יחושב בהתאם למכפלת כמות אגרות החוב המחליפות המוקצות להן זכאי מחזיק אגרות החוב המוחלפות בממוצע שערי הסגירה של אגרות החוב המחליפות, בשלושת ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד ההחלפה בפועל.

16.5 מועד המכירה יהיה מועד ההחלפה בפועל.

16.6 בעת מכירת אגרות החוב המחליפות שהתקבלו אגב הצעת רכש החליפין, יראו את השווי כפי שנקבע בסעיף 16.4 לעיל כמחיר המקורי של אגרות חוב מחליפות אלו. כמו כן, יום הרכישה יהיה מועד ההחלפה בפועל.

16.7 מובהר, כי יחיד אשר חלות עליו הוראות סעיף 125ג(ד) לפקודה יחויב על חלק התמורה מושא ההסדר המוצע, בגובה דמי הניכיון (ככל שישנו) והריבית שנצברו בגין אגרות החוב המוחלפות שתירכשנה במועד ההחלפה בפועל, בהתאם להוראות הסעיף. יחיד כאמור ידווח וישלם את המס בהתאם להוראות סעיף 125ג(ד) האמור בעת הגשת הדוח השנתי לצורכי מס.

16.8 שווי התמורה בהנפקה כאמור בסעיף 16.4 לעיל, תשמש לצורך חישוב הניכיון בגין אגרות החוב המחליפות והחברה תפעל בהתאם להוראות הקבועות בהחלטת מיסוי בהסכם (מסלול ירוק) בנושא חישוב שיעור ניכיון משוקלל.

16.9 אגרות החוב המחליפות אשר תונפקנה על פי דוח הצעה זה, עשויות להיות מוצעות בניכיון (ראו סעיף 1.8 ל**נספח ג'** לדוח הצעת המדף).

במקרה בו הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ד') על פי דוח הצעה זה תתבצע בניכיון, תפעל החברה בהתאם להוראות סעיף 2.9 לשטר הנאמנות (סדרה ד'), ובהתאם לסעיף 1.8 ל**נספח ג'** לדוח הצעה זה.

16.10 הסדר המס המתואר לעיל מתייחס לאופן ניכוי המס במקור מהניצעים אשר יחליפו את אגרות החוב המוחלפות בהצעת רכש החליפין ואינו ממצה את חבות המס הסופית של הניצעים.

16.11 אין בהסדר המס כדי לקבוע את סיווג ההכנסה שהתקבלה בידי מחזיקי אגרות החוב המוחלפות, לכל דבר ועניין, סיווג כאמור יכול וייבחן על ידי פקידי השומה הרלוונטיים.

16.12 החברה תפרסם בדיווח מיידי לא יאוחר מתום יום המסחר הראשון שלאחר מועד ההחלפה בפועל את התקבול בגין אגרות החוב המוחלפות, לרבות שווי וממוצע שערי הסגירה של אגרות החוב המחליפות, בשלושת ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד ההחלפה בפועל וכן את סכום ושיעור הריבית ו/או הניכיון הצבורים בגין אגרות החוב המוחלפות, את סכום התמורה בפדיון, וכן את שיעור הניכיון בו הונפקו אגרות החוב המחליפות, ככל שיונפקו בניכיון, כאמור בסעיף 16.8 לעיל, ואת שיעור הניכיון המשוקלל שיחול על הסדרה כאמור.

16.13 לפרטים נוספים אודות היבטי מס הקשורים באגרות החוב המחליפות ראו **נספח ג'** לדוח הצעת המדף.

17. <u>נימוקי הדירקטוריון לביצוע הצעת רכש החליפין</u>

הצעת רכש החליפין, שבמסגרתה תוחלפנה אגרות חוב (סדרה א'), שהינן בעלות מח"מ קצר יותר ביחס לאגרות החוב (סדרה ד'), תאפשר הארכת מח"מ החוב של החברה ועל ידי כך תתאפשר לחברה גמישות רבה יותר בניהול תזרים המזומנים הפנוי שלה.

18. <u>סמכות רשות ניירות ערך</u>

18.1 על החברה למסור לרשות ניירות ערך בכתב, לפי דרישת רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים בדוח ההצעה ולכל דבר אחר שהרשות סבורה שיש לכלול בדוח ההצעה על פי תקנות הצעת רכש. כמו כן, אם ראתה רשות ניירות ערך, לרבות עובד שהסמיכה לכך, כי אין בדוח הצעת המדף את כל הפרטים שלדעתה חשובים לניצע סביר או כי לא מתקיימות בדוח ההצעה הוראות תקנות הצעת רכש, רשאית רשות ניירות ערך להורות, בתקופת הקיבול, על דחיית מועד הקיבול האחרון, וכן רשאית להורות לחברה, לאחר שניתנה לחברה הזדמנות מתאימה להביא טענותיה לפניה, לפרסם בתוך יום עסקים אחד או תוך מועד אחר שקצבה – תיקון לדוח הצעת המדף או דוח הצעה מתוקן בצורה ובדרך שתורה.

18.2 רשות ניירות ערך רשאית להורות על דחיית מועד הקיבול האחרון, אם ראתה לנכון לעשות כן לשם הגנת עניינם של הניצעים. הורתה כן, תחולנה הוראות סעיף 18.1 לעיל.

18.3 אם תורה רשות ניירות ערך כאמור לעיל, הצעת הרכש לפי דוח ההצעה לא תושלם לפני מילוי הוראתה.

18.4 הורתה רשות ניירות ערך על דחיית מועד הקיבול האחרון, יראו את התחייבות רכז ההצעה כאמור בסעיף 13.1 לעיל כחלה על דוח ההצעה הכולל את הדחייה האמורה, אלא אם כן הודיע אחרת בהודעה מיידית לחברה. קיבלה החברה הודעה כאמור, תודיע על כך מיד, כאמור בתקנה 25(א) לתקנות הצעת רכש.

19. **<u>תנאים נוספים של אגרות החוב המחליפות</u>**

19.1 <u>אגרות החוב (סדרה ד')</u>

19.1.1 תשלומים על חשבון הריבית ו/או הקרן בגין אגרות החוב (סדרה ד') ישולמו למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') ביום 24 ביוני – ביחס לתשלום הריבית ו/או הקרן (לפי העניין) המשולם ביום 30 ביוני, וביום 25 בדצמבר – ביחס לתשלום הריבית ו/או הקרן המשולם ביום 31 בדצמבר (כל אחד מהתאריכים הנ"ל ייקרא בסעיף זה: "**היום הקובע**"), פרט לתשלום האחרון של הקרן והריבית שישולם לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') ביום התשלום וייעשה כנגד מסירת תעודות אגרות החוב (סדרה ד') לידי החברה ביום התשלום, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה. הודעת החברה תימסר לא יאוחר מחמישה (5) ימי עסקים לפני מועד התשלום האחרון.

מובהר כי מי שאינו רשום במרשם אגרות החוב (סדרה ד') של החברה באיזה מהמועדים האמורים בסעיף זה לעיל, לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפני אותו מועד.

19.1.2 בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב (סדרה ד') יחול ביום שאינו יום עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו, ללא תוספת כל תשלום, והיום הקובע לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.

19.1.3 לפרטים בדבר התאמת שיעור הריבית במקרים של חריגה מאמות מידה פיננסיות, ראו סעיף 5 לתנאים שמעבר לדף בשטר הנאמנות (סדרה ד').

19.1.4 לפרטים בדבר התאמת שיעור הריבית במקרה של שינוי בדירוג אגרות החוב וכן להוראות בקשר עם ריבית פיגורים, ראו סעיף 6 לתנאים שמעבר לדף בשטר הנאמנות (סדרה ד').

19.1.5 לעילות להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב (סדרה ד'), ראו נספח ג' לדוח הצעת המדף של אגרות החוב המחליפות, הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

19.1.6 החברה תבצע פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה ד') במקרה שבו יוחלט על ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר של אגרות החוב בהתאם לתקנון הבורסה וההנחיות מכוחו והכל כמפורט בסעיף 12.1 לתנאים שמעבר לדף אשר בתוספת הראשונה לשטר הנאמנות (סדרה ד'). לפרטים בדבר פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה ד') ביוזמת החברה ראו סעיף 12.2 לתנאים שמעבר לדף אשר בתוספת הראשונה לשטר הנאמנות (סדרה ד').

19.1.7 התשלום לזכאים בהתאם לאמור בסעיף 19.1.1 לעיל, ייעשה בשיקים או

בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') ואשר יצוין בפרטים שיימסרו בכתב לחברה בעוד מועד, בהתאם לאמור בסעיף 19.1.8 להלן. אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך, מסיבה שאינה תלויה בה, תחולנה הוראות סעיף 10 לשטר הנאמנות (סדרה ד').

19.1.8 מחזיק רשום באגרות החוב (סדרה ד') יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים לאותו מחזיק על פי אגרות החוב כאמור, או על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי העניין, בהודעה בכתב שתישלח בדואר רשום לחברה, אולם החברה תהא חייבת לפעול על פי הודעתו של המחזיק בדבר שינוי כאמור אך ורק עם הגיעה למשרדה הרשום לפחות חמישה-עשר (15) ימי עסקים לפני המועד הקובע לפירעון תשלום כלשהי על פי תנאי אגרות החוב (סדרה ד'). במקרה שההודעה תתקבל על ידי החברה באיחור, תפעל החברה לפיה אך ורק ביחס לתשלומים שמועד פירעונם לאחר מועד התשלום הסמוך ליום קבלת ההודעה.

19.1.9 לא מסר מחזיק רשום של אגרות חוב (סדרה ד') הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון הבנק שלו, ייעשה כל תשלום בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחרונה הרשומה במרשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'). משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר, ובלבד שנפרע עם הצגתו לגבייה.

19.1.10 מכל תשלום בגין אגרות החוב ינוכה כל תשלום חובה כנדרש על-פי דין.

19.2 לפרטים אודות התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'), לרבות התחייבויות פיננסיות, ובכלל זה מגבלה על חלוקת דיבידנד, ראו נספח ג' לדוח הצעת המדף של אגרות החוב המחליפות, הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

20. **<u>הימנעות מעשיית הסדרים</u>**

20.1 החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת המדף להימנע מלעשות הסדרים שאינם כתובים בדוח הצעת המדף, בקשר עם הצעת אגרות החוב (סדרה ד') המחליפות על פי דוח הצעת המדף, הפצתן ופיזורן בציבור של אגרות החוב המחליפות כאמור בהצעת רכש החליפין, ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות למשתתפים בהצעת רכש החליפין על פי דוח הצעת המדף למכור את אגרות החוב המוחלפות כאמור אשר רכשו מעבר למפורט בדוח הצעת המדף.

20.2 החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת המדף, להודיע לרשות ניירות ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד ג' הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף 20.1 לעיל.

20.3 החברה והדירקטורים מתחייבים, בחתימתם על דוח הצעת המדף, להימנע מלהתקשר בקשר לאגרות החוב (סדרה ד') המחליפות המוצעות על פי דוח הצעת המדף עם צד ג' כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף 20.1 לעיל.

21. **<u>דירוג אגרות החוב</u>**

21.1 <u>דירוג מידרוג</u>

21.1.1 ביום 6 בינואר 2025 הודיעה מידרוג בע"מ ("**מידרוג**") על מתן דירוג של 'A3.il' באופק יציב לאגרות חוב (סדרה ד') שתונפקנה בדרך של הרחבת סדרה כתוצאה מהצעת רכש חליפין זו בהיקף כולל של עד 424 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד'). לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 6 בינואר 2025 (מספר אסמכתא: 2025-15-001797), אשר המידע המופיע בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה ("**דוח מידרוג**").

21.1.2 ביום 6 בינואר 2025, נתנה מידרוג את הסכמתה לצירוף דוח מידרוג, לרבות בדרך של הפניה, לדוח הצעת המדף. הסכמת מידרוג לצירוף דוח מידרוג לדוח הצעת המדף מצורפת כ**<u>נספח ד'</u>** לדוח הצעת המדף.

21.2 לפרטים בדבר התאמה בשיעור הריבית של אגרות החוב (סדרה ד') כתוצאה משינוי בדירוג, ראו סעיף 6 לתנאים הרשומים מעבר לדף בשטר הנאמנות (סדרה ד').

22. **<u>היתרים ואישורים</u>**

22.1 החברה קיבלה את כל ההיתרים והאישורים הדרושים על פי כל דין להצעת אגרות החוב (סדרה ד') המוצעות בדרך של הצעת רכש חליפין על פי דוח הצעת המדף, להנפקתן ולפרסום דוח הצעת המדף.

22.2 החברה פנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את אגרות החוב (סדרה ד') המוצעות בדרך של הצעת רכש החליפין על פי דוח הצעת המדף, והבורסה נתנה את אישורה לכך.

22.3 **אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף, למהימנותם ולשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדוח הצעת המדף או על המחיר בו הם מוצעים.**

22.4 לצורך רישום למסחר בלבד של אגרות החוב (סדרה ד') המוצעות במסגרת הצעת רכש החליפין, החברה רואה בהעברת אגרות החוב (סדרה א'), המוחלפות במסגרת הצעת רכש החליפין, לחשבון רכז ההצעה במסלקת הבורסה, כהעברת תמורת ההנפקה לידיה.

23. **<u>תשלום אגרה</u>**

בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ה-1995, החברה תשלם לרשות ניירות ערך את תוספת האגרה בעד אגרות החוב המחליפות, המוצעות במסגרת דוח הצעת המדף.

24. **<u>תמורת ההנפקה והוצאות נלוות</u>**

24.1 אגרות החוב (סדרה ד') המוצעות על פי מפרט זה, מוצעות בתמורה למכירה לחברה של אגרות החוב (סדרה א') שבבעלות הניצעים, אשר ייענו להצעת רכש החליפין כמפורט לעיל, ולפיכך, לחברה לא תהיה כל תמורה במזומן בגין הקצאת איזו מבין אגרות החוב המחליפות על פי דוח הצעת המדף.

24.2 להערכת החברה, תחת הנחה של היענות מלאה להצעת רכש החליפין, ההוצאות הנלוות לפרסום דוח הצעת המדף ולהשלמת הצעת רכש החליפין כאמור מסתכמות בסך כולל של כ-1,023 אלפי ש"ח (לא כולל דמי הצלחה). סכום זה כולל בין היתר את התשלומים הבאים:

24.2.1 0.17% עמלת ייעוץ והפצה.

24.2.2 30,000 ש"ח עמלת ריכוז.

24.2.3 תשלום אגרה לרשות ניירות ערך כאמור בסעיף 23 לעיל.

24.2.4 דמי רישום של אגרות החוב (סדרה ד') שתונפקנה על פי דוח ההצעה למסחר בבורסה.

24.2.5 הוצאות נלוות נוספות.

24.3 לידר הנפקות (1993) בע"מ ("**המפיץ**"),[8] יקבל עמלת ייעוץ והפצה בקשר להנפקת אגרות החוב (סדרה ד') על פי דוח הצעת המדף, בשיעור של 0.17% מהערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ד') שתונפקנה לפי דוח הצעת המדף, בתוספת של עד 0.08% מהערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ד') שתונפקנה לפי דוח הצעת המדף בגין דמי הצלחה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובתוספת מע"מ כדין.

24.4 החברה תראה בקבלת אגרות החוב א' המוחלפות על ידי רכז ההצעה כאילו התקבלה התמורה על ידה.

25. <u>פרטים אודות החברה</u>

25.1 החברה הינה חברה ציבורית אשר התאגדה בישראל ביום 7 באפריל 2011. מען משרדה הרשום של החברה הינו רחוב הטחנה 1, כפר סבא.

25.2 לפירוט החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה החברה בניירות ערך של החברה, לרבות באגרות החוב מהסדרה המוחלפת, ליום 28 באוגוסט 2024, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 29 באוגוסט 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-090174), אשר המידע על פיו מובא בדוח ההצעה בדרך של הפניה.

25.3 לפירוט אודות נושאי המשרה הבכירה בחברה נכון למועד דוח ההצעה, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 29 באוגוסט 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-090174), אשר המידע על פיו מובא בדוח ההצעה בדרך של הפניה.

26. <u>פרטים על נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח הצעת המדף</u>

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח הצעת המדף הינה עו"ד עיינה וקסלר, סמנכ"לית משפטית, רחוב הטחנה 1, כפר סבא, טלפון: 09-3750003; פקס: 08-3750061.

27. <u>עדכונים שוטפים לתשקיף המדף</u>

27.1 בהתאם לאמור בסעיף 4(א) לתקנות הצעת מדף, כלל הדיווחים שהגישה החברה לאחר פרסום תשקיף המדף ועד פרסום דוח ההצעה נכללים בדוח ההצעה בדרך של הפניה, בהתאם להוראות סעיף 4(א) לתקנות הצעת מדף. ניתן לעיין בנוסח המלא של דיווחי החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו: https://maya.tase.co.il.

[8] המפיץ הצהיר כי הוא עומד בתנאים על פי תקנות ניירות ערך (חיתום), התשס"ז-2007.

27.2 לעדכונים נוספים, ככל שיהיו, במהלך תקופת הקיבול, ראו דיווחיה השוטפים של החברה במהלך התקופה האמורה.

28. **<u>מכתב הסכמת רואי חשבון המבקרים של החברה</u>**

לדוחותיה הכספיים של החברה שפורסמו לאחר פרסום תשקיף המדף (כהגדרתו בראשית דוח הצעה זה), דהיינו לדוחותיה הכספיים של החברה ליום 30 ביוני 2024, שפורסמו ביום 29 באוגוסט 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-090168), וליום 30 בספטמבר 2024, שפורסמו ביום 28 בנובמבר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-619945), צורפו מכתבי הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה, שבו נכללת הסכמתם, כי דוחות הסקירה שלהם מיום 28 באוגוסט 2024 ומיום 27 בנובמבר 2024, בהתאמה, ייכללו, לרבות בדרך של הפניה, בדוחות הצעת מדף על פי תשקיף המדף, וזאת בנוסח מכתבי ההסכמה שצור פו לדוחות האמורים.

29. **<u>חוות דעת משפטית</u>**

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

HERZOG
HERZOG FOX & NEEMAN

6 בינואר 2025
תיק מס' 75817

לכבוד
ע.י. נופר אנרג'י בע"מ
הטחנה 1, כפר סבא

א.ג.נ.,

הנדון: **<u>דוח הצעת מדף בדבר הצעת רכש חליפין של אגרות חוב (סדרה א') כנגד הנפקת אגרות חוב (סדרה ד') ("אגרות החוב המוצעות") מיום 6 בינואר 2025 ("דוח הצעת המדף")</u>**

בהתייחס לתשקיף המדף של החברה מיום 19 במאי 2024, נושא תאריך 20 במאי 2024 ("**תשקיף המדף**"), ולדוח הצעת המדף אשר פורסם מכוחו, הננו לחוות דעתנו כדלקמן:

1. הזכויות הנלוות לאגרות החוב המוצעות על פי דוח הצעת המדף תוארו נכונה בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.
2. לחברה הסמכות להנפיק את אגרות החוב המוצעות על פי דוח הצעת המדף באופן המתואר בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.
3. הדירקטורים של החברה נתמנו כדין, ושמותיהם נכללים בדוח הצעת המדף.

הננו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בדוח הצעת המדף.

בכבוד רב,

ניר דאש, עו"ד　　אפרת צור, עו"ד　　מתן בוסקילה, עו"ד

<u>נספח א'</u>

<u>הודעת קיבול</u>

לכבוד

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("**החברה**"),

באמצעות חבר הבורסה: _____ בע"מ ("**חבר הבורסה**")

א.ג.נ.,

הנדון: **<u>הצעת רכש חליפין לאגרות חוב (סדרה א') של החברה תמורת אגרות חוב (סדרה ד') של החברה</u>**

הואיל וביום 6 בינואר 2025 פרסמה החברה דוח הצעת מדף, המהווה גם מפרט הצעת רכש חליפין ("**דוח הצעת המדף**"), לפיו הציעה החברה למחזיקים באגרות החוב (סדרה א') של החברה לרכוש מהם כמות של בין 100,000,000 ש"ח ע.נ. לבין 400,000,000 ש"ח ע.נ אגרות חוב (סדרה א') בתמורה להנפקה של אגרות חוב (סדרה ד') של החברה, לפי יחס החלפה שייקבע במכרז ואשר לא יעלה על יחס ההחלפה המקסימלי (כהגדרת המונח בדוח הצעת המדף); והכל בכפוף ליתר התנאים המפורטים בדוח הצעת המדף ("**הצעת רכש החליפין**");

והואיל והנני הבעלים והמחזיק באמצעות חבר הבורסה, בפיקדון/חשבון מס' _____, המתנהל בסניף מס' _____ של חבר הבורסה, של _____ ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') של החברה;

והואיל וברצוני להיענות בחיוב להצעת רכש החליפין של החברה הכלולה בדוח הצעת המדף ועל פי תנאיו, וזאת בגין _____ ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') של החברה המוחזקות על ידי.

לפיכך, ניתנת בזאת הודעת קיבול, כמשמעה בדוח הצעת המדף, והתחייבות להעברת אגרות החוב הנ"ל, בכמות וביחס ההחלפה המפורטים להלן ("**אגרות החוב המוחלפות**") (בכפוף למגבלת הקצאה, אם קיימת כמפורט להלן):

	כמות אגרות החוב (סדרה א') (ע.נ.)	**יחס ההחלפה המוצע***
הזמנה א'		
הזמנה ב'		
הזמנה ג'		

- כל משתתף יהיה רשאי לנקוב בהודעת הקיבול **עד שלושה יחסי החלפה שונים**, ובלבד שהסך הכולל של כמויות אגרות החוב (סדרה ד') שצוינו בכל ההזמנות לא יעלה על כמות אגרות החוב (סדרה א') המוחזקות על ידי המשתתף אצל חבר הבורסה אשר אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך של אותו משתתף.
- יחסי ההחלפה יינקבו במרווחים של 0.001, החל מיחס ההחלפה המקסימלי (קרי, 1.06) וכלפי מטה (קרי, יחס החלפה של 1.06, 1.059, 1.058 וכו'). הודעת קיבול בה צוין יחס החלפה במדרגות הקטנות מ-0.001 תעוגל ליחס החלפה הקרוב כלפי מעלה.
- יובהר כי כל ההזמנות/הודעות הקיבול אשר תוגשנה על ידי משתתף אחד תיחשבנה כהזמנות/הודעות קיבול עצמאיות ונפרדות ולא תהיינה חליפיות זו לזו.
- הודעת קיבול שלא צוין בה יחס החלפה יראוה כהודעת קיבול הנוקבת ביחס ההחלפה המקסימלי. הודעת קיבול אשר יחס ההחלפה שהוצע בה גבוה מיחס ההחלפה המקסימלי יראו אותה כבקשה שלא הוגשה.

- <u>אפשרות להגבלת היקף הקצאת אגרות החוב (סדרה ד') של החברה ("**מגבלת ההקצאה**")</u> - (ככל שברצונך כי כמות אגרות החוב (סדרה ד') של החברה שתוקצינה לך על פי דוח הצעת המדף לא תעלה על 25% מכלל אגרות החוב (סדרה ד') אשר תוקצינה על פי דוח הצעה המדף בהתאם להחלטת החברה ("**כלל אגרות החוב (סדרה ד')**"), נא סמן V במקום המתאים להלן:
- על אף האמור בהודעת קיבול זו לעיל, ברצוני להגביל את היקף אגרות החוב (סדרה ד') שתוקצינה לי, כדלקמן:

הכמות הכוללת של אגרות החוב (סדרה ד') של החברה שתוקצינה לי לפי הצעת רכש החליפין (בהתאם להודעה זו ולהודעות קיבול נוספות שהגשתי (אם וככל שהוגשו) ואשר צוינה בהן מגבלת הקצאה), ביחד עם כמות אגרות החוב (סדרה ד') המוחזקת על ידי ומצויה בבעלותי נכון למועד הודעת קיבול זו וטרם ההקצאה, לא תעלה על 25% מכלל אגרות החוב (סדרה ד') (כהגדרת מונח זה לעיל).

בהתאם, הנני מצהיר ומתחייב בחתימתי על הודעת קיבול זו כי **ידוע לי כי הגבלת הקצאה זו תהא תקפה ובלבד שאמסור העתק ממנה לרכז ההצעה. כמו כן, בחתימתי על הודעת קיבול זו יראו כהסכמה שלי למסירת פרטי הודעת קיבול זו לרכז ההצעה במישרין ובאמצעות חבר הבורסה. ידוע לי, כי במקרה שלא סימנתי V, קרי לא ביקשתי לבצע הגבלת הקצאה, או ככל שלא יימסרו כל הפרטים הנדרשים בהודעת קיבול זו, יבוטל סעיף זה ולא יהווה חלק מהודעת קיבול זו, ויראו בהודעת הקיבול כהודעה שאינה כוללת הגבלת הקצאה, באופן שיראו בכל כמות אגרות החוב הנקובות לעיל כאגרות החוב המוחלפות. במקרה שסומן V כאמור, וככל שבפועל תצטרך החברה, באמצעות רכז ההצעה, לבצע לי הקצאה חלקית של אגרות חוב (סדרה ד') של החברה בהתאם למגבלת ההקצאה, אזי ההקצאה החלקית תיעשה פרו-רטה ופארי פאסו ביחס לכל הודעות הקיבול שכוללות מגבלת הקצאה ושתימסרנה על ידי ובשים לב ליתר הודעות הקיבול שנתקבלו מאת מחזיקים נוספים באגרות החוב (סדרה א').**

בהתאם, הנני מצהיר ומתחייב בחתימתי על הודעת קיבול זו כדלקמן:

1. הנני הבעלים הבלעדי של אגרות החוב המוחלפות, והן נקיות מכל שעבוד, עיקול, התחייבות, חוב, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו, וכן כי אגרות החוב המוחלפות יהיו במצבן זה במועד העברתן על שם החברה.

2. הנני מתחייב שלא להקנות לצד שלישי כלשהו זכויות באגרות החוב המוחלפות וכי לא אעשה בהן כל דיספוזיציה או עסקה, בין בבורסה ובין בעסקה מחוץ לבורסה, עד וכולל מועד העברתן על שם החברה ולרבות בתקופה שממועד הקיבול האחרון ועד יום ההקצאה, כהגדרת מונחים אלו בדוח הצעת המדף.

3. ידוע לי, כי תנאי מוקדם לרכישת אגרות החוב המוחלפות על ידי החברה ותשלום תמורתן על פי דוח הצעת המדף הינו נכונות הצהרתי זו.

את התמורה בגין אגרות החוב המוחלפות נא להעביר לחשבוני מס' _____, אצל _____, סניף _____.

תאריך _____

_____

שם מלא

_____

ת.ז / מס' תאגיד

_____

חתימה / חותמת התאגיד בצירוף החתימה

<u>נספח ב'</u>

<u>הודעת קיבול של חבר בורסה</u>

לכבוד
ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("**החברה**")
באמצעות: בנק מזרחי טפחות בע"מ ("**רכז ההצעה**")

א.ג.נ.,

הנדון: **<u>הצעת רכש חליפין לאגרות החוב (סדרה א') של החברה תמורת אגרות חוב (סדרה ד') של החברה</u>**

הואיל וביום 6 בינואר 2025 פרסמה החברה דוח הצעת מדף, המהווה גם מפרט הצעת רכש חליפין ("**דוח הצעת המדף**"), לפיו הציעה החברה למחזיקים באגרות החוב (סדרה א') של החברה לרכוש מהם כמות בין 100,000,000 ש"ח ע.נ. לבין 400,000,000 ש"ח ע.נ. בתמורה להנפקה של אגרות חוב (סדרה ד') של החברה, לפי יחס ההחלפה שייקבע במכרז ואשר לא יעלה על יחס ההחלפה המקסימלי (כהגדרת המונח בדוח הצעת המדף); והכל בכפוף ליתר התנאים המפורטים בדוח הצעת המדף ("**הצעת רכש החליפין**");

לפיכך, הרינו מצהירים ומתחייבים בחתימתנו על הודעת קיבול זו כדלקמן:

1. קיבלנו בסה"כ _____ הודעות קיבול מאת מחזיקים של אגרות החוב (סדרה א') של החברה ("**הודעות הקיבול**"), המבקשים להחליף בהצעת רכש החליפין כמות כוללת של ש"ח ע.נ. אגרות החוב (סדרה א') ("**אגרות החוב המוחלפות**") באגרות החוב (סדרה ד') כמפורט בטבלה שלהלן.
2. להלן טבלה המפרטת את כמות אגרות החוב המוחלפות שאליהן התייחסו הודעות הקיבול שנתקבלו אצלנו.
3. בהודעתנו זו יש לראות –

'הודעת חבר הבורסה' כמשמעותה בדוח הצעת המדף, והתחייבות להעברת אגרות החוב המוחלפות שלהעברתן מתייחסות הודעות הקיבול שנתקבלו כאמור בסעיף 1 לעיל; וכן הצהרה שאגרות החוב המוחלפות נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, התחייבות, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו; וכן התחייבות כי אגרות החוב המוחלפות תהיינה במצבן זה במועד העברתן על שם החברה על פי דוח הצעת המדף.

4. הרינו מתחייבים שלא להקנות לצד שלישי כלשהו זכויות באגרות החוב המוחלפות ושלא לעשות בהן כל דיספוזיציה או עסקה, בין בבורסה ובין בעסקה מחוץ לבורסה, עד וכולל מועד העברתן על שם החברה ולרבות בתקופה שממועד הקיבול האחרון ועד יום ההקצאה, כהגדרת מונחים אלו בדוח הצעת המדף.
5. ידוע לנו, כי תנאי מוקדם לרכישת אגרות החוב המוחלפות על ידי החברה ותשלום תמורתן על פי דוח הצעת המדף הינו נכונות הצהרתנו זו.

את התמורה בגין אגרות החוב המוחלפות נא להעביר לחשבוננו במסלקת הבורסה.

תאריך _____

_____
שם חבר הבורסה

_____
מס' חבר הבורסה

_____
חותמת בצירוף חתימה

כמות אגרות החוב המוחלפות:

מס״ד	מספר ההודעות המתייחסות לכמות אגרות החוב (סדרה א׳) (*)	מתוכן מספר ההודעות בהן סומנה הגבלת ההקצאה (**)	כמות אגרות החוב (סדרה א׳) שאליהן התייחסו הודעות הקיבול	מתוכן כמות אגרות החוב (סדרה א) שאליהן התייחסו הודעת הקיבול בהן סומנו הגבלת ההקצאה (**)	יחס ההחלפה שנקוב בהודעות הקיבול	סה״כ אגרות החוב (סדרה א׳) הכלולות בכל הודעות הקיבול שנקבו ביחס החלפה זהה (בש״ח ע.נ.)

(*) מספר זה מתייחס לסך כל ההודעות שנתקבלו אשר התייחסו לכמות מסוימת של אגרות חוב (סדרה א׳). לדוגמה, אם נתקבלו בסך הכל 10 הודעות המתייחסות כל אחת להחלפה של 1,000 ש״ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד׳), יופיע בטור זה המספר ״10״.

(**) העתקים של הודעות הקיבול בהן סומנה מגבלת הקצאה מצורפים כנספח להודעות קיבול זו של חבר בורסה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנה.

נספח ג'

היבטי מיסוי הנוגעים לאגרות החוב המחליפות

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה באגרות החוב א' המוחלפות. ההוראות הכלולות בסעיף זה בדבר מיסוי אגרות החוב (סדרה ד') המחליפות אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בסעיף זה, ואינן באות במקום יעוץ מקצועי בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע. לפיכך, על כל משקיע השוקל רכישה של אגרות החוב (סדרה ד') המחליפות לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו הספציפיים של המשקיע.

האמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל. יצוין, כי ביחס ל"יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה" ו"תושב חוזר ותיק", כהגדרתם בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("**הפקודה**"), עשויות לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור יפנו לקבלת ייעוץ פרטני לשם בחינת זכאותם להטבות מס בישראל. כמו כן יצוין, כי ביחס למשקיעים אשר ייחשבו כ"בעלי שליטה"[1] או כ"בעלי מניות מהותיים"[2], כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס נוספות על אלו המתוארות להלן.

לפי הדין הקיים כיום חלים על אגרות החוב המחליפות/ניירות הערך המוצעים הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן:

1. **רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים**

בהתאם לסעיף 91(ב)(3) לפקודה, רווח הון ממכירת נייר ערך שאינו צמוד על ידי יחיד תושב ישראל חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף 121 לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על 15%, ויראו את רווח ההון כרווח הון ריאלי וכשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת, זאת, ובלבד שמכירת ניירות הערך אינה מהווה הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד" בהתאם לסעיף 2(1) לפקודה בידי היחיד ושלא תבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל נייר הערך, שאז שיעור המס המופחת כאמור לא יחול עליו. לגבי מכירת ניירות ערך על ידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה-קרי, המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר[3] בעשרה אחוזים (10%) לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחברה במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה כאמור ("**בעל מניות מהותי**"), הרי ששיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על 20%. על אף האמור לעיל, בהתאם לסעיף 91(ב)(1) לפקודה, רווח הון ריאלי, כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, ממכירת ניירות ערך צמודים על ידי יחיד תושב ישראל חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף 121 לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על 25%, ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. זאת, למעט לגבי מכירת ניירות ערך על ידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה, אשר שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על 30%. כמו כן, לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך, יחויב רווח ההון ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של שלושים אחוזים (30%), זאת עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיף 101א(א)(9) או 101א(ב) לפקודה. שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה בידו ממכירת ניירות הערך

[1] כהגדרת מונח זה בסעיף 3(ט) לפקודה.
[2] כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה.
[3] כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה.

היא בגדר הכנסה מ"עסק" או "משלח יד", בהתאם להוראות סעיף 2(1) לפקודה. במקרה זה יחויב היחיד בשיעור מס שולי כקבוע בסעיף 121 לפקודה (עד 47% בשנת 2025) ולכן על כל משקיע להתייעץ עם יועציו. בנוסף לאמור לעיל, בהתאם לאמור בסעיף 121ב לפקודה, על הכנסה בידי יחיד יוטל מס יסף בשיעור של 3% או 5% בהתאם לאמור בסעיף 1.5 להלן.

חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה (לשנת 2025 – 23%).
בהתאם להוראות סעיף 129ג(א)(1) לפקודה, קרן נאמנות פטורה (כהגדרתה בסעיף 8 לפקודה) וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף 9(2) לפקודה, פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור, בכפוף לתנאים הקבועים בסעיף 9(2) לפקודה. בהתאם להוראות סעיף 129ג לפקודה, על הכנסתה החייבת של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד", אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת בדין. לא נקבע בדין להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור המירבי הקבוע בסעיף 121 לפקודה, וכן במס יסף, ככל שיוחל, והכל בהתאם לאמור בסעיף 129ג לפקודה.

ככלל, תושבי חוץ (יחיד או חבר בני אדם), כמשמעותם בפקודה, פטורים ממס על רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים וזאת אם רווח ההון אינו במפעל הקבע של תושב החוץ בישראל, ובהתאם לתנאים ולמגבלות של סעיף 97(ב2) לפקודה. האמור לעיל לא יחול לגבי חברה תושבת חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בה, או הנהנים או הזכאים ל-25% או יותר מההכנסות או מהרווחים של חבר בני האדם תושב החוץ במישרין או בעקיפין, כאמור לפי סעיף 68א לפקודה. במקרה שפטור כאמור אינו חל, אפשר שיחולו הוראות פטור של אמנת המס (אם קיימת) בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ, בכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים מרשות המיסים.

2. **ניכוי במקור על רווח הון מניירות הערך המוצעים**

לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים, בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג-2002 ("**תקנות הניכוי מרווח הון**"), "חייב" (כהגדרת מונח זה בתקנה 1 לתקנות האמורות) המשלם למוכר תמורה במכירת ניירות הערך, ינכה מס באמצעות חבר הבורסה, בשיעור של 15% לעניין ניירות הערך שאינם צמודים למדד, ובשיעור של 25% לניירות הערך הצמודים למדד, מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר הינו יחיד, ובשיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר הינו חבר בני אדם (23% בשנת 2025). זאת, בכפוף לאישורי פטור (או שיעור מופחת) מניכוי מס במקור וכפוף לקיזוז הפסדים שמותר למנכה במקור לבצע.

כמו כן, לא ינוכה מס במקור לקופות גמל, קרנות נאמנות כהגדרתן בסעיף 88 לפקודה וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין והמפורטים בתוספת לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס"ו-2005 ("**תקנות ניכוי מדיבידנד וריבית**"), וזאת לאחר המצאת האישורים המתאימים על ידם.

אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות סעיף 91(ד) לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה בגין מכירה כאמור.

ככלל, ככל שניירות הערך המוצעים על פי תשקיף מדף זה יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור המס שינוכה במקור בעת מכירתם (לאחר המחיקה) יהיה שלושים אחוזים (30%) מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור ניכוי מס במקור אחר (לרבות פטור מניכוי מס במקור).

כמו כן לא ינוכה מס במקור על ידי תאגיד בנקאי או חבר בורסה לתושב חוץ בהתקיים תנאים מסוימים. כמו כן, שיעור ניכוי המס במקור במקרה של תושב חוץ, עשוי להיות מוקטן בהתאם לאישור תקף מרשות המיסים, כפוף לאמנות למניעת כפל מס כאמור לעיל. ניכוי המס במקור והעברתו לרשות המיסים יבוצע על- ידי חבר הבורסה.

3. **שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית מאגרות חוב המוצעות**

בהתאם לסעיף 125ג(ג) לפקודה, יחיד יהא חייב במס בשיעור של 15% על ריבית לרבות דמי ניכיון (ככל שיהיו), שמקורם באגרות חוב שאינן צמודות למדד או שהנן צמודות בחלקן לשיעור עליית המדד, כולו או חלקו, ויראו את הכנסתו זו כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת.

בהתאם לסעיף 125ג(ב) לפקודה, יחיד יהא חייב במס בשיעור של 25% על ריבית לרבות דמי ניכיון (ככל שיהיו), שמקורם באגרות חוב הצמודות במלואן למדד, ויראו את הכנסתו זו כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. הפרשי הצמדה הנצברים על הריבית דינם כדין הריבית, ויחויבו אף הם באותו שיעור מס. יצוין כי יראו כמדד לעניין סעיף 125ג לפקודה את מדד המחירים לצרכן, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובנכס שערכו צמוד למט"ח או שהוא נקוב במט"ח – שער המטבע.

בהתאם לסעיף 9(13) לפקודה, יחיד יהא פטור מהפרשי הצמדה שקיבל בשל נכס, ובלבד שהתקיימו כל אלה: (1) הפרשי ההצמדה אינם הפרשי הצמדה חלקיים; (2) היחיד לא תבע ניכוי הוצאות ריבית או הפרשי הצמדה בשל הנכס; (3) הפרשי ההצמדה אינם הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה, ואינם רשומים בפנקסי חשבונותיו או חייבים ברישום כאמור.

בהתאם לסעיף 125ג(ד) לפקודה שיעורי המס המופחתים כאמור, החלים על יחיד, לא יחולו בהתקיים, בין היתר, אחד מהתנאים הבאים: (1) הריבית היא הכנסה מ"עסק" או "משלח יד" לפי סעיף 2(1) לפקודה או שהיא רשומה בספרי חשבונותיו של היחיד או חייבת ברישום כאמור; (2) היחיד תבע ניכוי של הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל אגרות החוב שעליהן משולמת הריבית; (3) היחיד הוא בעל מניות מהותי - כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה – בחברה המשלמת את הריבית; (4) היחיד הוא עובד בחברה המשלמת את הריבית או שהוא נותן לה שרותים או מוכר לה מוצרים או שיש לו יחסים מיוחדים אחרים עם החברה, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית נקבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים כאמור בין היחיד לבין חבר בני האדם; (5) מתקיים תנאי אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת. במקרים אלו יחול מס שולי בהתאם להוראות סעיף 121 לפקודה (עד 47% בשנת 2025).

בנוסף לאמור לעיל, על הכנסה בידי יחיד יוטל מס יסף בשיעור 3% או 5%, בהתאם לאומר בסעיף 1.5 להלן.

שיעור המס החל על הכנסות הריבית או דמי הניכיון של חבר בני אדם תושב ישראל שאיננו חבר בני אדם שהוראות סעיף 9(2) לפקודה חלות בקביעת הכנסתו, למעט לעניין סעיף 3(ח) לפקודה לגבי ריבית שנצברה, שמקורן באגרת חוב נסחרת בבורסה הינו שיעור מס החברות הקבוע

בסעיף 126(א) לפקודה (23% בשנת 2025).

קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף 9(2) לפקודה, פטורים ממס בגין הכנסת ריבית או דמי ניכיון כאמור, כפוף להוראות סעיף 3(ח) לפקודה בדבר ריבית או דמי ניכיון שנצברו בתקופת החזקתו של אחר. על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת מריבית או מדמי ניכיון יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או ממשלח יד, אלא אם נקבע אחרת. לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור המירבי הקבוע בסעיף 121 לפקודה.

בהתאם להוראות סעיף 9(15ד) לפקודה, תושב חוץ פטור ממס על הכנסה מריבית, מדמי ניכיון או מהפרשי הצמדה בשל אגרת חוב הנסחרת בבורסה בישראל, שהנפיק חבר בני אדם תושב ישראל ובלבד שההכנסה אינה במפעל קבע של תושב החוץ בישראל. תושב חוץ הינו מי שהוא תושב חוץ ביום קבלת הריבית, דמי הניכיון או הפרשי הצמדה, לפי העניין. הפטור לא יחול במקרים הבאים:

(א) תושב החוץ הינו "בעל מניות מהותי"[4] בחבר בני האדם המנפיק, או;

(ב) תושב החוץ הינו "קרוב" כהגדרתו בפסקה (3) להגדרת קרוב בסעיף 88 לפקודה, של חבר בני אדם המנפיק, או;

(ג) תושב החוץ הינו עובד, נותן שירותים או מוכר מוצרים לחבר בני האדם המנפיק או שיש לו יחסים מיוחדים עמו (אלא אם הוכח כי שיעור הריבית או דמי הניכיון נקבעו בתום לב ובלי שהושפעו מקיומם של יחסים מיוחדים בין תושב החוץ לחבר בני אדם המנפיק).

יצוין כי הפטור האמור לעיל לא יחול גם לגבי חברה תושבת חוץ, אם תושבי ישראל הם בעלי השליטה בה, או הנהנים, או הזכאים ל-25% או יותר מההכנסות או מהרווחים של חבר בני אדם תושב החוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם לקבוע בסעיף 68א לפקודה.

במקרה שלא חל הפטור כאמור לעיל, שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית של תושבי חוץ (יחיד וחבר בני אדם) שמקורן בניירות הערך המוצעים יחויב בהתאם להוראות הפקודה, כמפורט לעיל, או בהתאם להוראותיהן של אמנות למניעת כפל מס שנכרתו בין מדינת ישראל לבין מדינת מושבו של תושב החוץ, וקבלת אישור מתאים מרשות המיסים.

4. **ניכוי במקור מהכנסות ריבית**

בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות הניכוי מדיבידנד וריבית, שיעור המס שיש לנכות במקור ליחיד על ריבית (כהגדרתה בתקנות הנ"ל) המשולמת על אגרות החוב המוצעות, שהינן אגרות חוב שאינן צמודות למדד המחירים לצרכן או למטבע חוץ, הינו 15%, וביחס לאגרות החוב המוצעות שהינן צמודות למדד – 25%. מאידך, לפי תקנה 6 לתקנות האמורות, לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית או יחיד העובד בחברה המשלמת את הריבית או שנותן לה שירותים או מוכר לה מוצרים, שיעור המס יהיה בהתאם לשיעור המס השולי המירבי לפי סעיף 121 לפקודה. לגבי חבר בני אדם (תושב ישראל ותושב חוץ) ינוכה מס בשיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה, בכפוף להוראות סעיף 9(15ד) לפקודה.

חרף האמור לעיל, שיעור ניכוי המס במקור במקרה של תושבי חוץ (יחיד וחבר בני אדם), עשוי להיות מוקטן בהתאם לאישור תקף מרשות המיסים, בכפוף לאמנות למניעת כפל מס שנכרתו

[4] כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה.

בין מדינת ישראל למדינת מושבו של תושב החוץ.

שיעור המס שינוכה במקור לגבי תושב חוץ, ככל שהינו חייב במס כאמור לעיל, כפוף להוראות האמנות למניעת כפל מס עליהן חתומה מדינת ישראל.

חבר הבורסה ינכה במקור מתשלומי הריבית שישולמו למחזיקי ניירות הערך, למעט לגבי גופים הפטורים מניכוי מס במקור כאמור בהתאם לדין. במועדי פירעון קרן אגרות החוב ינכה חבר הבורסה מס במקור בגין דמי הניכיון (ככל שיהיו).

יצוין כי לגבי ריבית שמשולמת לתושב חוץ החלות עליה הוראות בסעיף 9(15ד) לפקודה, לא ינוכה מס במקור.

תשלום ריבית לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים המנויים בתוספות לתקנות הניכוי מדיבידנד וריבית, פטורים מניכוי מס במקור, וזאת לאחר המצאת אישורים מתאימים מראש.

האמור לעיל כפוף לאישורי פטור (או שיעור מופחת) מניכוי מס במקור וכפוף לקיזוז הפסדים שמותר למנכה במקור לבצע.

5. **מס על הכנסות גבוהות**

בהתאם לסעיף 121ב לפקודה, יחיד שהכנסתו החייבת עולה בשנת המס 2025 על 721,560 ש"ח (התקרה מעודכנת לשנת 2024) (סכום שמתואם מידי שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן), יהא חייב במס על חלק מהכנסתו החייבת העולה על הסכום האמור, בשיעור נוסף של 3% על שיעורי המס האמורים לעיל. הוראות סעיף זה חלות על כל סוגי ההכנסות לרבות הכנסה מרווחי הון מניירות ערך ושבח מקרקעין, למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה וסכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין, ולמעט תמורה ממכירת דירת מגורים כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין רק אם שווי מכירתה עולה על סך של 5,382,285 ש"ח (נכון לשנת 2024. הסכום מתעדכן מידי שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן) (לעיל ולהלן: "**מס יסף**").

בנוסף, החל משנת 2025 יוטל מס של 2% נוספים בגין כל הכנסה ממקורות הוניים שלא הופקה מעבודה או מעסק של היחיד ואינה מיגיעה אישית, העולה על סכום של 721,560 ש"ח (נכון לשנת 2024). מס זה יחול בין היתר על הכנסות מרווחי הון, דיבידנד, שכירות או מכירת מקרקעין.

6. **קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים**

ככלל, הפסדים בשנת המס, שמקורם במכירת ניירות הערך המוצעים בשנת המס ושאילו היו רווח הון היו חייבים במס בידי מקבלם (יחיד או חבר בני אדם), יותרו בקיזוז כנגד רווחי הון ושבח מקרקעין לרבות רווח ממכירת נייר ערך, נסחר או שאינו נסחר, ישראלי או זר (למעט רווח הון אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של 1 ל-3.5), והכל בהתאם להוראות סעיף 92 לפקודה. הפסד הון ממכירת ניירות הערך כאמור בשנת המס ניתן יהיה לקיזוז גם כנגד ריבית או דיבידנד ששולמו בגין אותו נייר ערך או ריבית ודיבידנד ששולמו בגין ניירות ערך אחרים (ובלבד ששיעור המס החל על הריבית והדיבידנד מנייר הערך האחר אינו עולה על השיעור הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה לגבי חבר בני אדם (23% בשנת 2025) ועל השיעור הקבוע בסעיפים 125ב(1) ו-125ג(ב) לפקודה לגבי יחיד (שהינו 25%). קיזוז ההפסדים יבוצע בדרך של קיזוז הפסד ההון כנגד רווחי הון או הכנסות מריבית או מדיבידנד כאמור, למעט רווח הון

אינפלציוני חייב (אשר יקוזז ביחס של 1 ל- 3.5), והכל בהתאם להוראות סעיף 92 לפקודה.

בהקשר זה יוער כי המס אשר יחול על דיבידנד ליחיד שהוא בעל מניות מהותי הינו 30%. על כן, הפסד ההון שהתהווה בשנת המס ממכירת ניירות ערך לא יהיה בר קיזוז כנגד הכנסות דיבידנד או ריבית מניירות ערך אחרים בידי יחיד המוגדר כבעל מניות מהותי.

הפסד שלא ניתן לקזזו, כולו או מקצתו, בשנת מס מסוימת, כאמור לעיל, יהיה ניתן לקיזוז כנגד רווח הון ושבח מקרקעין בלבד כאמור בסעיף 92(ב) לפקודה בשנות המס הבאות בזו אחר זו, לאחר השנה שבה נוצר ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס שבה נוצר ההפסד.

בהתאם לתקנה 9(א) לתקנות הניכוי מרווח הון, בעת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור ממכירת ניירות ערך נסחרים, יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות ("**ניירות סחירים**"), יקזז החייב בניכוי במקור (כהגדרתו בתקנות האמורות) את הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות סחירים, ובלבד שנוצר ממכירת ניירות סחירים שהיו בניהולו של החייב, ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור .

7. **אופן חישוב הניכיון לצורכי ניכוי מס במקור בגין ניירות הערך המוצעים**

בהתאם להוראת סעיף 2(4) לפקודה וסעיף 125ג לפקודה, דין ניכיון[5] בגין איגרת חוב כדין ריבית החייבת במס ובניכוי במקור כאמור לעיל. ניכוי המס במקור בגין דמי הניכיון[6] יהא במועדי פדיון קרן אגרת החוב. ככלל, בהיעדר הוראה אחרת מאת רשות המיסים, שיעור הניכיון ייקבע על פי ההפרש בין הערך ההתחייבותי של אגרות החוב לבין החלק בתמורת ההנפקה שתיוחס לאגרת החוב ככל שהפרש זה הינו חיובי.

בתקנה 4 לתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, מלווה מדינה או יחידה בקרן נאמנות), התשס"ג-2002, נקבע כי בפדיון של אגרות חוב הנסחרת בבורסה שבו משולמים גם דמי ניכיון, יראו כתמורת הפדיון את התמורה בתוספת דמי הניכיון, אם התקיימו כל אלה: (1) רווח ההון במכירת אגרת החוב אינו פטור ממס; (2) במועד הפדיון נוצר הפסד הון; ו- (3) הפדיון אינו בידי בעל השליטה (כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודה) או בידי מי שהחזיק באגרת החוב מיום שהוקצתה או הוצאה, והכל עד גובה הפסד ההון. דמי הניכיון שרואים אותם כתמורה לפי הוראות אלה, לא יחשבו כהכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודה.

חברי הבורסה ינכו במקור מתשלומי הריבית שישלמו על- ידיה למחזיקי אגרות החוב את תשלומי המס אותם חובה לנכות במקור, למעט לגבי גופים הפטורים מניכוי מס במקור כאמור בהתאם לדין. במועדי פרעון קרן אגרות החוב חברי הבורסה ינכו מס במקור בגין דמי הניכיון, אם יהיו, כמפורט לעיל ולהלן.

8. **הנפקת אגרות חוב (סדרה ד') במסגרת הרחבת הסדרה על פי דוח הצעת המדף**

אופן חישוב הניכיון לצורכי מס במקור בגין אגרות חוב (סדרה ד') במסגרת הרחבת הסדרה על פי דוח הצעת המדף ובמסגרת הרחבות עתידיות:

8.1. אגרות החוב (סדרה ד') הונפקו לראשונה בחודש ספטמבר 2024 בערכן הנקוב, ולפיכך

[5] האמור רלוונטי רק במקרה של הנפקת אגרות חוב נוספות בניכיון.
[6] האמור רלוונטי רק במקרה של הנפקת אגרות חוב נוספות בניכיון.

ללא ניכיון.

8.2. ככל והנפקת אגרות החוב, במסגרת הצעת מדף זו, תהא בניכיון, אזי בהתאם להחלטת מיסוי לעניין החלפת אגרות החוב שקיבלה החברה ביום 5 בינואר 2025, ייקבע לאגרות החוב שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים באותה סדרה, ככל שישנם (בסעיף זה: "**שיעור הניכיון המשוקלל**"). החברה תחשב לפני הרחבת הסדרה את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב (סדרה ד'), בהתאם לאותו אישור, ולפני הרחבת הסדרה תגיש החברה דוח מיידי בו תודיע את שיעור הניכיון המשוקלל לכל הסדרה, וינוכה מס במועדי הפידיון של אגרות החוב מהסדרה האמורה, לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור, ובהתאם להוראות הדין.

8.3. במקרה כאמור יחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי ניכיון.

8.4. לפיכך, יתכנו מקרים בהם תנכה החברה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיקו באגרות החוב מהסדרה, טרם הגדלת הסדרה (בסעיף 8 זה: "**דמי הניכיון העודפים**").

8.5. נישום שהחזיק את אגרות החוב (סדרה ד') עד לפירעון אגרות החוב המוחזקות על ידיו, יהיה זכאי להגיש דוח לרשות המסים ולקבל החזר מס בגובה המס שנוכה מדמי הניכיון העודפים, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על פי דין.

8.6. הערך המתואם של 1 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד') (קרי, ערך נקוב בתוספת ריבית והצמדה), ביום 5 בינואר 2025 (יום המסחר האחרון שהסתיים לפני פרסום דוח ההצעה), היה כ-100.09 אגורות.

8.7. <u>הרחבות עתידיות</u>:

8.7.1. ככל שהחברה תבצע בעתיד הרחבות נוספות של אגרות החוב (סדרה ד'), החברה תעשה שימוש באישור רשות המיסים לעניין חישוב שיעור הניכיון המשוקלל. בהתאם לאישור רשות המיסים, היה ושיעור הניכיון אשר ייקבע לאגרות החוב (סדרה ד') בשל הרחבת הסדרה מעת לעת יהיה שונה משיעור הניכיון של אגרות החוב (סדרה ד') הקיימת במחזור, החברה תחשב את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב (סדרה ד') ותפרסם בדוח מיידי לפני הרחבת הסדרה או בדוח מיידי בדבר תוצאות ההנפקה, לפי העניין, ולפני הרישום למסחר, את שיעור הניכיון המשוקלל האחיד לכל הסדרה.

8.7.2. במועדי הפידיון של אגרות החוב (סדרה ד') ינוכה מס לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין. במקרה כאמור יחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי ניכיון. נישום שהחזיק את אגרות החוב (סדרה ד') עד לפירעון אגרות החוב המוחזקות על ידיו, יהיה זכאי להגיש דוח לרשות המיסים ולקבל החזר מס בגובה המס שנוכה מדמי הניכיון העודפים, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על פי דין.

9. **התיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על פי דוח הצעת מדף זה, לפנות לייעוץ מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות.**

בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות הרפורמה במס הכנסה, טרם התגבשה הפרקטיקה הנאותה ליישום הוראותיה, ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן. יתרה מזאת, ייתכנו שינויים תחיקתיים בהוראות הרפורמה. מטבע הדברים, לא ניתן לצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים האמורים, לרבות לענין הסדרי המס שקיבלה החברה.

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת מדף זה. מובהר כי האמור לעיל משקף את הוראות הדין המתוארות בו כפי שהינן למועד דוח הצעת המדף, ואלה עשויות להשתנות ולהוביל לתוצאות שונות. בנוסף יש להדגיש, כי האמור לעיל אינו מתיימר להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בדוח הצעת המדף; לפיכך, התיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על פי דוח הצעת המדף זה, לפנות לייעוץ מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות.

נספח ד'

הסכמת מידרוג לצירוף דוח הדירוג לדוח הצעת המדף

Midroog
AN AFFILIATE OF MOODY'S

הארבעה 21 | מגדל פלטינום
תל אביב 6473921
טל. 03-6844700 | פקס. 03-6855002
www.midroog.co.il

06.01.2025

לכבוד

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

הנדון: צירוף דוח פעולת דירוג לדו"ח הצעת מדף

שלום רב,

בהמשך לפנייתכם, הננו לאשר לכם לצרף את דוח פעולת הדירוג שבוצע לחברת ע.י. נופר אנרג'י בע"מ (להלן: "**החברה**") מיום 06.01.2024, ובלבד שהדוח יצורף במלואו, ללא השמטות ו/או שינויים, ואתם רשאים לצרפו, לרבות בדרך של הפניה, לדו"ח הצעת מדף בנושא רכש חליפין בדרך של הרחבת סדרת אג"ח ד' של החברה.

בנוסף, בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג-2003, אנו מאשרים בזאת לגורם המוסמך לכך מטעם החברה המנפיקה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות לניירות ערך על אישור צירוף זה ועל הדוחות המצוינים לעיל.

הנכם נדרשים לאשר למידרוג בכתב, טרם פרסום דו"ח הצעת המדף דלעיל, כי נוסחו של דו"ח הצעת המדף שהתפרסם זהה לנוסח שנמסר למידרוג במסגרת תהליך הדירוג.

הסכמתנו לצירוף דו"ח זה כאמור הינה בתוקף למשך 60 יום ממועד מכתבנו זה, ואין לכלול ו/או לצרף את הדו"ח לדו"ח הצעת המדף לאחר מועד זה, ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.

בכבוד רב,

אלעד סרוסי, סמנכ"ל

ראש תחום פרויקטים ותשתיות

חתימות

החברה:

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

_____

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

הדירקטורים:

עופר ינאי

_____

יוני טל

_____

דפנה אסתר כהן

_____

גילי כהן

_____

יונית פרטוק

_____

צבי לוין

_____

אורי אורבך

_____